

SENTENCIA NÚMERO: Setenta y ocho

En la ciudad de San Francisco, a los treinta días del mes septiembre del año dos mil nueve, la Excma. Cámara del Trabajo de la Quinta Circunscripción Judicial de la Provincia de Córdoba, integrada por sus vocales doctores Cristián Requena, Guillermo Eduardo González y Mario Antonio Cerquatti, bajo la presidencia del primero de los nombrados, luego de deliberar procede en audiencia pública, conforme da cuenta el acta que se confecciona por separado, a dictar sentencia en estos autos **"REYNOSO ENRIQUE DAMIÁN C/ ZF SACHS ARGENTINA S.A. - DDA. INDEMNIZACIÓN POR ANTIGÜEDAD Y OTROS"** (Expte. Letra "R" N° 2, año 2009, Secretaría única), de los que resulta: **A) Relación sucinta de la causa** (Art. 64 inc. 2° C.P.T.): **1.** Con fecha once de abril del año 2007 el señor Enrique Damián Reynoso, documento nacional de identidad número diez millones setenta y tres mil ochocientos dieciséis, con domicilio real en calle Alberdi 1055 de esta ciudad, comparece con el patrocinio letrado del doctor Guillermo Peretti, promoviendo formal demanda laboral en contra de **"ZF Sachs Argentina S.A."**, con domicilio en Av. de la Universidad 51, de esta ciudad de San Francisco, persiguiendo el cobro de la suma de pesos Sesenta y siete mil trescientos veintiséis centavos (\$ 67.326,00) o lo que en más o en menos resulte de la prueba a rendirse en autos. Relata que ingresó a trabajar bajo relación de dependencia jurídica laboral con la demandada en el mes de marzo del año 1986, cumpliendo durante los últimos años jornadas laborales de lunes a viernes de 11:00 a 12:30 hs., con un mínimo de treinta horas mensuales, siendo su ingreso y salida del establecimiento registrado en el libro de guardia. Que cumplía tareas como

profesional médico especialista en Medicina Laboral, desarrollando esas tareas en el consultorio de la empresa ubicado dentro de la planta industrial. Que las mismas consistían, entre otras, en: practicar al personal los exámenes médicos de ingreso, adaptación, periódicos de control, post-ocupacionales, control y vigilancia de los pacientes y atendía además consultas particulares derivadas del Jefe de área, atención de accidentes de trabajo (dentro y fuera de horario de consultorio), programación de cursos de capacitación y dictado de cursos de primeros auxilios y educación sanitaria, evaluación de accidentes con el departamento de Higiene y Seguridad, confección del libro de accidentes y consultas médicas. Que además cumplía otras tareas, de carácter externo, tales como trámites ante la Secretaría de Trabajo y A.R.T., asistencia a juntas médicas, control de ausentismo domiciliario, etc. Que a pesar de la vinculación existente que era de naturaleza laboral se pretendió ocultar ésta, instrumentándose bajo la forma de una 'locación de servicios'. Que antes trabajó para la firma antecesora 'Luis J. Del Fabro SAIC y F', que fue la que instaló el consultorio dentro de la planta industrial y desde el año 1997 continuó trabajando para la firma demandada, continuadora de aquélla y que reconoció la antigüedad del personal dependiente. Que los servicios prestados fueron en forma ininterrumpida durante más de veinte años. Que al no encontrarse debidamente registrada la relación, no gozaba de los beneficios de la legislación laboral, tales como aportes jubilatorios, ni aguinaldo, vacaciones, etc. Que percibía una remuneración mensual de pesos novecientos, extendiendo por pedido de la patronal, facturas como monotributista y por el valor de su sueldo, repitiéndose, mes a mes, montos similares desde más

de dos años a la fecha. Que sus tareas habituales estaban sujetas a un horario determinado, cumplidas dentro de la empresa y se prestaban bajo directivas e instrucciones personales las que eran impartidas, generalmente, por la Jefa de Recursos Humanos, señora Jacqueline Demarchi. Que la relación habida entre las partes siempre reunió todas las características de una relación subordinada y dependiente, típicas de un contrato de trabajo, tales como habitualidad en las tareas, vocación de permanencia, sujeción a horarios y directivas, expectativa de continuidad, prestación de servicios personales a cambio de una remuneración. Que existía subordinación en sus tres sentidos: jurídico, económico y técnico. Que en octubre de 2006, la demandada haciendo referencia a un supuesto contrato de locación de servicios de fecha 01.01.06 le informa que había decidido no prorrogar el servicio de medicina laboral, quedando por ello a partir del 1º de enero de 2007 'desligado de la relación contractual' y que en realidad dicha comunicación parecía el otorgamiento de un preaviso laboral, atendiendo a su antigüedad. Que prestó servicios hasta el 31.12.2006 y dado que la comunicación patronal constituía un despido sin expresión de causa, mediante telegrama ley 23.789 (T.C.L.) Nº 68850977 de fecha 22.02.2007 denunció simulación o fraude a la ley laboral, en virtud de lo dispuesto por los arts. 11, 12, 14 y concordantes de la L.C.T. intimando al pago de rubros indemnizatorios y remuneratorios, procediendo a transcribir textualmente el citado despacho (fs. 2 y 2 vta.). De manera esencial procede al relato de los hechos que han sido descriptos, intimándoles al pago de las indemnizaciones que corresponden a un despido incausado. Que recibió como respuesta la carta documento (C.D.) de fecha 01.03.07 Nº 86722800

9, donde –según refiere- rechazaban su reclamo por extemporáneo y tardío, ya que la locación de servicios le había sido comunicada el 31.10.2006. Indica el compareciente que dicho argumento no resiste mayores análisis ya que los créditos laborales prescriben a los dos años. Que además en dicha contestación la demandada negaba que hubiera existido una relación de dependencia, negaba las tareas desarrolladas por el actor, negaba directivas e instrucciones, negaba despido sin invocación de causa y negaba adeudar importe alguno en concepto indemnizatorio, como así también de que hubiese incurrido en simulación o fraude a la ley laboral. Que la demandada argumentó que la vinculación era una locación de servicios con 'pautas de desarrollo y cumplimiento conforme a los requerimientos organizativos de la empresa'. Que los sucesivos contratos de locación de servicios alegados por la demandada ni siquiera fueron firmados por el compareciente y que además 'carecen de efecto jurídico'. Destaca el accionante que la demandada no negó la fecha de ingreso, ni que cumpliera tareas en el consultorio de la empresa, ni los días y horarios de sus jornadas laborales, ni la mayoría de las tareas mencionadas, ni la suma que se le abonara mensualmente. Que a esa C.D. el actor la rechazó mediante T.C.L. N° 69385378 de fecha 16.03.07, procediendo igualmente a transcribir el citado despacho. Esencialmente rechaza los términos de la C.D. remitida por la demandada, reitera conceptos y reclamaciones efectuadas en su primer despacho. Que a su vez este último T.C.L. fue rechazado por la demandada con fecha 20.03.07 por C.D. 86722972 4 por improcedente y contrario a derecho, según indica el compareciente. Que en consecuencia y por lo expuesto, el actor sostiene que se está en presencia de una relación de

trabajo dependiente y que se ha extinguido sin expresión de causa, por lo que debe condenarse a la demandada al pago de las sumas y rubros reclamados, detallados en el capítulo 'Liquidación', con más intereses y costas. Sostiene en un punto concreto la 'Nulidad por Fraude Laboral'. Reitera conceptos ya expuestos en el sentido de que se ha pretendido encubrir una relación laboral aparentando normas contractuales no laborales, denunciando simulación o fraude a la ley laboral, en virtud de lo dispuesto por los arts. 11, 12, 14 y concordantes de la L.C.T. Que la demandada ha incumplido sus obligaciones al no registrarlo como empleado y negar su condición de trabajador subordinado. Que las sumas que percibía mensualmente reflejaban el importe de su sueldo. Destaca que el art. 14 de la L.C.T. dispone que será nulo todo contrato por el que las partes haya procedido con simulación o fraude a la ley laboral y que además la pretensión de que la relación tuviera una naturaleza civil resultaría violatorio del orden público laboral, que consagra la irrenunciabilidad, art. 12 de la L.C.T. y del art. 11 del mismo cuerpo legal sobre interpretación y aplicación de la ley, del art. 9° sobre el principio *in dubio pro operario* y de otros principios protectorios como el la inversión de la carga probatoria o primacía de la realidad. Que el fraude laboral tiene su motivación en una ventaja patrimonial en beneficio de quien lo despliega, en este caso la demandada, que buscaba eludir el cumplimiento de leyes laborales y de la seguridad social, con el consiguiente perjuicio a los derechos del trabajador en su contrato individual. Con posterioridad se refiere al contrato realidad, basado en que las relaciones laborales han de interpretarse con primacía de la realidad por sobre las formas que las partes le hayan dado durante el

transcurso de las mismas. Cita jurisprudencia y doctrina en apoyo de su posición. En el punto Liquidación el actor consigna los rubros y montos reclamados. Funda el derecho en la L.C.T. y sus modificatorias, art. 16 de la ley 25.561 y decretos de prórroga, en los arts. 1º y 2º de la ley 25.323, en la ley 25.345 y en el C.P.T. **2.** Admitida formalmente la demanda, fs. 7, se otorga el trámite de ley, fijándose audiencia de conciliación prevista por el art. 50 de la ley 7987. La misma se lleva a cabo según da cuenta el acta de fs. 27, a la que comparece el señor Enrique Damián Reynoso, acompañado de sus letrados patrocinantes, doctores Guillermo Peretti y Daniela Badía. Por la demandada 'ZF Sachs Argentina S.A.' lo hace el contador Alejandro Mario César Roasso, en su condición de apoderado, acompañado de su apoderado, doctor Eduardo Javier Felizia. Declarado abierto el acto e invitadas las partes a conciliar éstas no se avienen. La parte actora se ratificada de los términos de la demanda, solicitando se haga lugar a la misma en todos sus términos, con más intereses y costas. La parte demandada, a través de su apoderado dijo que por las razones de hecho y derecho contenidas en el memorial que acompaña en ese acto, se rechace la demanda en todas sus partes, con costas. Se tiene por entablada, ratificada y contestada la demanda. **3.** El memorial de responde de la demandada, obra a fs. 18/26. Formula negativas de todos y cada uno de los hechos afirmados por el actor que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte. Posteriormente pasa a negar de manera específica que hubiera existido una relación de dependencia jurídica laboral entre las partes. Niega que la relación hubiese iniciado en marzo de 1986. Niega que el actor hubiese cumplido jornadas laborales de lunes a viernes

en el horario de 11:00 a 12:30 hs. Niega que hubiese prestado servicios como mínimo de 30 horas mensuales. Niega que el actor fichara y que el ingreso y egreso se registrase desde la óptica laboral. Niega que realizara las tareas de programación de cursos de capacitación, dictado de cursos, confección de libros de accidentes, que efectuara trámites ante la Secretaría o Departamento de Trabajo y A.R.T. y asistiera a juntas médicas. Niega que se instrumentara falsamente una locación de servicios. Niega que hubiese existido obligación de registrarlo. Niega que el actor tuviese derecho a los beneficios de la legislación laboral. Niega que cobrara sueldo o remuneración. Niega que se le impartieran directivas e instrucciones patronales. Niega que la vinculación entre las partes haya tenido las características de una relación subordinada y dependiente, bajo dirección y control patronal. Niega que existiera subordinación jurídica, ni económica ni técnica. Niega que la comunicación de prescindir de los servicios profesionales del actor haya sido un despido sin expresión de causa. Niega que haya sido un trabajador competente. Niega que su mandante haya incurrido en simulación o fraude a la ley laboral. Niega que la suma percibida por el actor hubiese sido un sueldo, sino que fueron honorarios profesionales. Niega que se intentara eludir el cumplimiento de leyes laborales y de la seguridad social. Niega que se le adeuden los rubros reclamados. Impugna y rechaza la totalidad de los rubros reclamados. Niega la aplicación de la legislación laboral invocada. Niega la aplicabilidad de la jurisprudencia citada. Como versión de los hechos y el derecho aplicable a la situación de autos, refiere el apoderado que su representada fue continuadora de la firma Luis J. Delfabro SAICyF y que es una empresa

dedicada a la fabricación de amortiguadores, cuenta con una plantilla de 380 empleados. Destina el 52% de su producción industrial al mercado nacional y el 48% restante al externo (exporta a 25 países). Que sus productos son de altísima calidad y entre sus clientes habituales se encuentran las firmas Volkswagen, Daimler Chrysler, Scania, Volvo, Peugeot, Fiat, etc.) para ser colocados dichos amortiguadores, fabricados en esta ciudad de San Francisco, en automóviles, camiones, buses, cuadríciclos, etc. Que la empresa obtuvo calificaciones internacionales que acreditan el cumplimiento de exigencias y requisitos en todos los órdenes: industrial, administrativo, calidad, recursos humanos, medio ambiente, etc. Que la observancia de las obligaciones fiscales, laborales, previsionales (además de las contractuales, industriales) es estrictísima. Que por ello resultan agraviantes las expresiones que la demandada tuvo la finalidad de eludir el pago de cargas sociales, aportes jubilatorios, etc. Que el doctor Enrique D. Reynoso en su calidad de Médico Especialista en Medicina del Trabajo, se vinculó profesionalmente a su mandante en el año 1986, prestando servicios de salud y asistencia médico laboral. Que la relación entre las partes fue una locación de servicios regidas por las normas específicas del Código Civil (art. 1623 y concordantes). Que a lo largo de la relación se suscribieron algunos contratos que fijaron las pautas y requerimientos que debían cumplimentarse, con plazos de vigencia anual. Que siempre prevaleció la buena fe entre las partes, conforme a necesidades y requerimientos que beneficiaron a ambas. Que la concurrencia a la planta industrial diariamente fue fijada de común acuerdo, para que el actor desarrollara el resto de sus actividades profesionales

habituales. Que dialogaba sobre aspectos médico-laborales con el área de RR.HH y otras Gerencias. Que atendía a los empleados, diagnosticaba, les indicaba el tratamiento que debían seguir, etc., disponiendo de un consultorio médico ubicado en el primer piso de la nave principal de la fábrica. Que con Reynoso se convinieron los honorarios profesionales, que ascendieron en los últimos meses a \$ 900,00 mensuales, facturando aparte los exámenes preocupacionales, extendiendo recibos "C" como Monotributista. Que atendía en forma particular a los empleados, percibiendo órdenes de consulta de las obras sociales. Que en el mes de octubre de 2006 su representada llevó a cabo una reorganización de los servicios prestados por terceros y profesionales y que así fue que se rescindieron los contratos con los servicios de Guardia, Comedor, Jardinería, Limpieza y Medicina del Trabajo, lo que fue informado y notificado a los interesados con la debida antelación, reemplazándolos por nuevos prestadores. Mantuvo los servicios de Asesoramiento Contable Impositivo, Higiene y Seguridad y Asesoramiento Jurídico. Que Reynoso no objetó la desvinculación en tiempo oportuno, haciéndolo recién a fines del mes de febrero de 2007, lo que implica tácita aceptación de la situación comunicada. Que el doctor Reynoso jamás tuvo relación de dependencia jurídico-laboral con su mandante, nunca fue empleado. Que el actor fue contratado como profesional externo y actuó en consecuencia. Que su conducta contraría sus propios actos y conductas anteriores, y además – expresa el apoderado de la demandada- deslució su trayectoria, prestigio y actuación en el medio. Que inserto el profesional en la estructura de una gran empresa, va de suyo que su actividad debe ser prestada con pautas

organizativas que permitan un adecuado desarrollo conforme a los fines y objetivos establecidos. Que Reynoso, especialista en medicina laboral, ejerce libremente su profesión, se desempeña diaria y habitualmente en la Clínica de Especialidades Enrique J. Carrá S.R.L. (Cruz Azul) y como médico laboralista para Barbero Catamarca S.A., Frontera Living SRL, Asociart ART S.A., etc., en actividades profesionales similares a las que desarrolló en ZF Sachs. Que no cobró sueldos, ni aguinaldos, ni se tomó licencias, nunca hizo reclamo alguno sobre el particular. Califica, en definitiva, a la relación que mantuviera su representada con Reynoso como una locación de servicios profesionales médicos, sin relación de dependencia. Que no se da la subordinación jurídica, por cuanto nadie le daba órdenes sobre la manera en que su labor profesional debía realizarse, tampoco estaba sometido al poder disciplinario del empleador. Que lo que interesa para calificar un determinado vínculo como laboral es la sujeción del trabajador a los poderes del empresario, que en el caso de autos no hubo. Que el doctor Reynoso no tuvo un superior jerárquico ni estuvo sometido al poder de la empresa. Se comprometió a la prestación de un *opus*, no a poner su capacidad laboral a disposición de otro para que éste lo dirigiera, sino que fue contratado para servicios específicos vinculados a su especialidad, su capacitación en medicina del trabajo. En cuanto a la subordinación económica expresa el mandatario que el trabajador depende del salario para su propia subsistencia y la contraprestación dineraria es el resultado de su esfuerzo. Que esto no se compadece con la situación del actor, ya que dedicaba sólo una hora y media para realizar tareas profesionales para la demandada. Que ello representaba un 10% de su tiempo y posiblemente de sus

ingresos. Sus otras actividades profesionales le ocupan el resto de su tiempo. Expresa que tampoco hubo subordinación técnica, ya que el actor no estuvo sometido a instrucciones técnicas para desarrollar su tarea. Su contratación tuvo como objetivo actividades profesionales médicas (servicio de salud y asistencia médico laboral) que sólo pueden realizar profesionales de la medicina con especialización en medicina del trabajo. Que las notas distintivas de la vinculación profesional del actor fueron las siguientes: baja intensidad, inexistencia de poder disciplinario y sancionador, inexistencia de órdenes técnicas y baja incidencia en los ingresos totales. Que la fijación de un horario responde a las necesidades organizativas, que la realización de las tareas en el ámbito de la empresa obedece al objetivo de eficientizar la tarea y evitar pérdidas de tiempo, el monto fijo de la retribución es la manera en que habitualmente cobran sus honorarios los profesionales por el sistema de abono. No hubo fraude ni simulación. Que la realidad incontrovertible es que el doctor Reynoso no fue empleado en relación de dependencia sino un profesional universitario que ejerció libremente la medicina. Que no se aplican las normas de la L.C.T., sino las del Derecho Civil sobre el contrato de locación de servicios. Por todo ello la demanda deberá ser desestimada, con costas. **4.** Abierta la causa a prueba, la parte actora a fs. 73 ofrece la siguiente: Documental; Exhibición de Documental; Informativa, Confesional, Testimonial, Inspección Ocular; Instrumental y Presuncional. Por su parte la demandada, a fs. 124/128 ofrece las siguientes pruebas: Confesional, Documental, Testimonial, Informativa, Pericial Contable, Exhibición e Inspección Ocular. Por sendos proveídos de fecha 03.08.2007 obrantes a fs. 75/76 y 129, respectivamente, es admitida la

prueba ofrecida por las partes. **5.** Diligenciadas las pruebas pertinentes a la etapa instructora, se elevan los autos a esta Excma. Cámara del Trabajo. Se avoca el Tribunal y se designa la Sala Unipersonal a cargo del señor Vocal Mario Antonio Cerquatti, atento lo resuelto por el Acuerdo Nº 152 Serie "A" de fecha 27 de junio de 1995 concordante con el Acuerdo Nº 53 Serie "A" de fecha 15 de marzo de 1994 dictados por el Tribunal Superior de Justicia. A fs. 333 comparecen los letrados apoderados de ambas partes, donde solicitan, además de la suspensión de la audiencia designada y referida, a los fines de resolver la presente causa, se constituya en Tribunal colegiado. Por proveído de fecha 05.05.2009, fs. 334, se dispone constituir el Tribunal, que continuará entendiendo en la causa con la totalidad de los señores Vocales avocados con fecha 23.04.2009 (fs. 328) y se fija nueva audiencia a los fines de vista de la causa para el día 06.08.09. En dicha oportunidad, según acta labrada a fs. 368, se constituye el Tribunal. Declarada abierta la audiencia por el señor Presidente, se procede a verificar la presencia de las partes y testigos, encontrándose presentes el actor, acompañado de sus letrados apoderados, doctores Guillermo Peretti y Daniela Badía y por la parte demandada lo hace el contador Alejandro Mario César Roasso, acompañado de su letrado apoderado, doctor Eduardo Felizia. El señor Presidente declara abierto el debate y ordena que por Secretaría se de lectura al escrito de demanda, contestación de demanda y demás actuaciones de ley, la que se omite en virtud del consentimiento expreso prestado por las partes, quedando en consecuencia incorporadas a autos. Acto seguido se llevan a cabo las confesionales de la parte actora y demandada y se receptan las declaraciones testimoniales que da cuenta el

acta, con las formalidades de ley. A continuación las partes insisten con testimoniales y por ello el Tribunal pasa a un cuarto intermedio para el día 28.08.09 a fin de receptar esos testimonios y oír los alegatos de las partes. En la fecha designada, según da cuenta el acta de fs. 378 tiene lugar la continuación de la audiencia. Recepcionada la totalidad de la prueba, se concede la palabra a los letrados de las partes para alegar. La actora deja apuntes que obran a fs. 370/377. Se declara clausurado el debate y se informa que el Tribunal pasaba a deliberar en sesión secreta a los fines de dictar sentencia, difiriendo su lectura para el día de la fecha. Examinado el caso, el Tribunal fijó como cuestiones a resolver:

Primera cuestión: ¿Es procedente la demanda incoada por el señor Enrique Damián Reynoso en contra de la empresa "ZF Sachs Argentina S.A."?

Segunda cuestión: ¿En su caso, qué pronunciamiento corresponde dictar?

Conforme al sorteo efectuado en la audiencia de vista de causa, resultó que los señores Vocales emitirán sus votos en el siguiente orden: doctores Mario Antonio Cerquatti, Guillermo Eduardo González y Cristián Requena.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR MARIO ANTONIO CERQUATTI, dijo: A) Los términos de la litis.

Conforme ha quedado integrada la relación jurídico procesal en los términos que surgen de los escritos de demanda y contestación, reseñados en la relación de causa que antecede, a la que por razones de brevedad me remito, en primer lugar corresponde dejar establecido que hay un reconocimiento esencial entre las partes y que es la prestación de servicios

que efectuara el actor en favor de la demandada y por el período consignado en autos. La controversia medular está centrada en determinar la naturaleza jurídica de ese vínculo, de esa relación. Las alternativas propuestas por la actora y demandada están planteadas en los siguientes términos y extremos: un trabajo en relación de dependencia y subordinado o, por el contrario, una locación de servicios como profesional independiente. Esta cuestión a resolver, presupone -en principio- que se está en presencia de una '*cuestión de puro derecho*'. Se trata del caso de un profesional médico que ha prestado sus servicios como especialista en Medicina del Trabajo, desarrollando sus tareas en el consultorio de la empresa, ubicado dentro de la planta industrial, durante poco más de veinte años. Está reconocido por la parte demandada que el actor estuvo vinculado profesionalmente con ella desde marzo del año 1986 hasta diciembre del año 2006, prestando servicios de salud y asistencia médico laboral, concurriendo a la planta industrial diariamente de 11:00 a 12:30 hs. y '... que atendía a los empleados, diagnosticaba, les indicaba el tratamiento que debían seguir, etc., disponía de un consultorio médico ubicado en el primer piso de la nave principal de la fábrica' (fs. 21 del responde). La demandada encuadra la relación entre las partes bajo la figura jurídica de una locación de servicios profesionales médicos, sin relación de dependencia. Argumenta en favor de su postura que en el caso *sub-examine* no se dan las notas tipificantes de una relación laboral subordinada, habiéndose suscripto con el profesional, actor en autos, los respectivos contratos de locación de servicios y que nunca cobró sueldos, aguinaldos, ni se tomó licencias, ni efectuó reclamo alguno sobre el particular. Sostiene, en definitiva, que la realidad es que el doctor Reynoso

no fue empleado en relación de dependencia, sino un profesional universitario que ejerció libremente la medicina. La actora, por su parte, ha señalado lo contrario, aduciendo que la relación que existiera entre el profesional y la empresa, tuvo las características de una relación subordinada y dependiente, vigente durante más de veinte años, con habitualidad en las tareas, sujeción a horarios y directivas, expectativa de continuidad, prestación de servicios personales a cambio de una remuneración, entre otras notas de relevancia. Consecuente con esta posición, la actora sostiene que se lo mantuvo en su empleo sin registrar y por ende sin gozar de los beneficios de la legislación laboral, como aportes jubilatorios y sin percibir distintos rubros de legítimo abono. Le atribuye a la demandada la intención de ocultar la verdadera naturaleza de la prestación, aparentando normas contractuales no laborales, ignorando el principio de primacía de la realidad y denunciando simulación o fraude a la ley laboral, con fundamento en los arts. 11, 12 y 14 de la L.C.T. y que se está en presencia de un contrato de trabajo, debiéndose regir por la normativa citada en último término. En cuanto a la extinción de esta relación fue como consecuencia de que la demandada le comunicó en octubre/06 que no le prorrogaría el servicio de medicina laboral a partir del primero de enero de 2007 y que diera lugar a que una parte, demandada, considerara rescindida la relación contractual y la otra, actora, calificase al despacho como el preaviso de un despido incausado. Los rubros reclamados en la planilla guardan pertinencia con rubros laborales e indemnizatorios que se generarían de considerarse admisible y procedente la postura asumida en autos. Al inicio de este punto indicaba que la cuestión a resolver en autos

implicaba una cuestión de puro derecho, expuestas así teóricamente, pero son precisamente las características, las variantes, las modalidades, las conductas de las partes, las pruebas rendidas, las que han de revestir trascendencia significativa, que pueden aportar elementos dirimientes o sustanciales para resolver. No se admiten términos medios, corresponde expedirse por una posición u otra. Existe numerosa jurisprudencia y doctrina sobre este punto en concreto, con distintos pronunciamientos y opiniones, por ello es que no podría establecerse un criterio '*a priori*', que pudiera ser omnicomprendivo y encuadrar este tipo de situaciones. Es por ello que resultará esencial fijar los términos de la plataforma fáctica, analizar la prueba rendida y recién desde un punto de vista lógico y de razón suficiente, subsumir el caso en la norma aplicable. Así en estos términos y con este alcance queda fijada la litis. **B) Los medios probatorios:**

Ofrecida por la parte actora: **B.1. Documental.** En los telegramas y cartas documentos ofrecidos por las partes he de seguir el orden cronológico en que han sido remitidas. B.1. Telegramas ley 23.789 y Cartas Documentos.

a) T.C.L. N° 68850977 remitido por la actora a la demandada y cuya copia obra a fs. 47 de autos y su texto es el siguiente: 'Atento vtra. comunicación de extinción de vinculación 'contractual' a partir del 1 de enero de 2007, rechazo e impugno fraudulenta mención a supuesta locación de servicios y en razón de haber trabajado en realidad bajo vtra. relación de dependencia jurídico-laboral desde el mes de marzo del año 1986, cumpliendo tareas como profesional médico especialista en Medicina del Trabajo, desarrolladas en el consultorio de la empresa, ubicado en vtra. planta industrial, en el horario de 11:00 a 12:30 hs. de lunes a viernes, es decir prestando servicios durante más de 30 hs. mensuales dentro de la planta industrial, tareas consistentes entre otras en practicar al personal

los exámenes médicos de ingreso, de adaptación, periódicos de control, post-ocupacionales, control y vigilancia de los pacientes, además de atención de consultas particulares de los empleados (derivados por el Jefe de Área), atención de accidentes de trabajo (dentro y fuera de horario de consultorio), programación de cursos de capacitación y dictado de cursos de primeros auxilios y educación sanitaria, evaluación de accidentes con el departamento de Higiene y Seguridad, elaboración de estadísticas, confección y mantenimiento de legajos médicos de cada trabajador de la empresa, confección del libro de accidentes y consultas médicas, presentación de informes trimestrales a Gerencia, etc., además de otras tareas externas como trámites ante la Secretaría de Trabajo y A.R.T., asistencia a juntas médicas, control de ausentismo domiciliario, etc., tratándose todas de tareas laborales cumplidas bajo directivas, instrucciones y fiscalización patronal, sujeto a horarios con obligación de marcar tarjeta, percibiendo por las mismas una remuneración mensual de pesos novecientos (\$ 900,00) en virtud de la citada comunicación de despido sin expresión de causa, los intimo para que dentro del término perentorio de dos días hábiles me abonen las indemnizaciones por antigüedad, por omisión de preaviso (con incidencia del S.A.C.) la establecida en el art. 16 -última parte- de la ley 25.561, como así también el incremento indemnizatorio dispuesto por el art. 1° de la ley 25.323 ya que al momento del despido la relación laboral no estaba registrada en los organismos de control y recaudación correspondientes, como asimismo SAC, vacaciones, asignaciones no remunerativas por tiempo de prescripción, además de todo otro rubro legal o convencional que corresponda originado durante el desarrollo y la extinción del vínculo laboral por vtra. exclusiva culpa. Hago presente que las indemnizaciones por preaviso y despido se intiman bajo apercibimiento de exigir el incremento indemnizatorio del art. 2 de la ley 25.323. A todo evento dejo impugnada cualquier figura jurídica (ej. locación de servicios) que no refleje la realidad, oculte la verdadera naturaleza de la prestación y/o pretenda encubrir una relación laboral aparentando normas contractuales no laborales (principio de primacía de la

realidad), denunciando expresamente toda simulación o fraude a la ley laboral, en virtud de lo dispuesto por los arts. 14, 12 y 11 de la Ley de Contrato de Trabajo. Reservo mis derechos de realizar las denuncias que correspondan por omisión de aportes, incluyendo Ley Penal Tributaria'. Quedan Uds. debidamente notificados e intimados bajo apercibimiento de las acciones administrativas y/o judiciales pertinentes'. **b)** C.D. N° 86722800 9 cuya copia obra a fs. 102 de autos y que fuera remitido por la demandada al actor en fecha 02.03.07. Su texto es el siguiente: 'Rechazamos los términos de su TCL 68850977 por improcedentes, falsos, contrarios a derecho y extemporáneos. Inicialmente afirmamos que sus dichos, afirmaciones e intimaciones son extemporáneos y tardíos, careciendo de efecto jurídico, atento que la extinción del contrato de locación de servicios fue comunicada el 31.10.06. Negamos haya existido relación de dependencia jurídico laboral. Negamos haya programado cursos de capacitación, ni de primeros auxilios, ni de educación sanitaria, ni elaborado estadísticas, ni confeccionado legajos médicos, ni confeccionado el libro de accidentes, ni presentado informes trimestrales a la gerencia. Negamos haya prestado servicios profesionales bajo directivas, instrucciones ni fiscalización patronal. Negamos haya sido despedido sin invocación de causa. Negamos marcar tarjeta. Negamos adeudar importe alguno. Negamos adeudar indemnizaciones o rubros laborales. Negamos adeudar las indemnizaciones o conceptos indicados en el telegrama. Negamos haber ocultado la verdadera naturaleza de la relación. Negamos haber incurrido en simulación o fraude a la ley laboral. La relación laboral que nos vinculara fue un contrato de locación de servicios profesionales médicos (servicio de salud y asistencia médico laboral) con pautas de desarrollo y cumplimiento conforme a los requerimientos organizativos de la empresa. Las tareas profesionales fueron realizadas según su exclusivo criterio médico científico. Sucesivos contratos fueron suscriptos con Ud. resolviendo la empresa rescindir de sus servicios mediante comunicación del 31.10.06. Resulta extraña y contradictoria la conducta adoptada por Ud.

como profesional dedicado al ejercicio de la medicina en Clínica Cruz Azul y en el área de la medicina del trabajo en un nutrido grupo de empresas de la ciudad, que por razones que ignoramos, se coloca en situación de conflicto, argumentando una relación de dependencia que jamás existió'. **c)** TCL N° 69385378, de fecha 16.03.07 remitido por la actora a la demandada y su copia obra a fs. 49 y su texto es el siguiente: 'Rechazo vtra. Carta Documento N° 86722800 9 de fecha 01.03.2007 por improcedente, insincera, contraria a derecho y a la realidad de los hechos. Rechazo que mis afirmaciones e intimaciones sean extemporáneas y tardías ni que carezcan de efectos jurídicos. Ratifico en todos sus términos mi telegrama ley 23.789 N° 68850977 C.D. 83976069 8 remitido con fecha 22.02.07, ratificando en consecuencia existencia de relación de dependencia jurídico laboral, denuncia de simulación o fraude a la ley laboral, tareas realizadas e intimaciones contenidas en dicho despacho telegráfico por rubros remuneratorios e indemnizatorios originados en la extinción del vínculo por despido sin expresión de causa. Asimismo considerando que ha vencido el plazo establecido en el decreto reglamentario n° 146/01 (treinta días corridos de extinguido el contrato de trabajo) los intimo de manera fehaciente para que dentro del término perentorio de dos días hábiles a partir de la recepción del presente requerimiento, me hagan entrega de la Certificación de Servicios y Remuneraciones y Cese de Servicios, donde conste el tiempo de prestación de servicios bajo vtra. Relación de dependencia, desde el mes de marzo del año 1986 al día 1° de enero de 2007, con la constancia documentada de los sueldos percibidos y aportes y contribuciones efectuados con destino a los organismos de la seguridad social, es decir las constancias y certificado de trabajo previstos en los apartados 2° y 3° del art. 80 de la Ley N° 20.744 y sus modificatorias, entrega requerida en el lugar de trabajo y domicilio de la empresa, bajo apercibimiento expreso de reclamar judicialmente la indemnización a mi favor establecida en el último párrafo del citado art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto art.45 de la ley 25.345)'. **d)** C.D. N° 86722972 4 de fecha 20.03.07. La demandada responde

a este último despacho al actor, cuya copia obra a fs. 86, siendo su texto el siguiente: ‘Rechazamos los términos de su TCL 69385378 por absolutamente improcedente y contrario a derecho. Ratificamos íntegramente los términos de su TCL 69385378’. Tal como la actora lo reconoce en su demanda, al referirse a este despacho, sin ninguna duda se ha incurrido en un error al consignar la ratificación del que remitiera originariamente la demandada, ya que se señala que el que se ratifica es el que precisamente es objeto de rechazo. Fijada la audiencia a los fines del reconocimiento de los telegramas, autenticidad y remisión, no hubo impugnación alguna, por lo que se tiene a dichos despachos como tales, ya que además las respuestas dadas en cada uno de los mismos tiene referencia al telegrama o C.D. que le ha precedido y fueron reconocidos por la actora en su escrito de demanda. Pruebas ofrecidas por la actora: B.2. Nota suscripta por Alejandro Roasso, fechada en octubre de 2006, en su condición de Gerente de Finanzas de la demandada. Su copia obra a fs. 51, está dirigida al Dr. Enrique Damián Reynoso y su texto es el siguiente: ‘Por la presente informamos a Ud. de acuerdo al punto undécimo del contrato de locación de servicios de fecha 01 de enero del 2006, ZF Sachs Argentina S.A. ha decidido no prorrogar el Servicio de Medicina Laboral prestado por Ud. Por lo tanto, a partir del 1 de enero de 2007 queda desligado de la relación contractual’. Prueba documental ofrecida por la parte actora: B.3. Comunicación Nº 1 de fecha 19.06.96, destinada al actor y emitida por la Gerencia de Recursos Humanos (RR.HH.) de la demandada, que contiene el siguiente tema: ‘Comunicación del Plan de Capacitación de su área aprobados para este año’. Contiene un desarrollo de tres puntos y adjunta un Plan Capacitación en Seguridad e Higiene Del Fabro’. B.4. Formulario con membrete sobre Servicio Médico, de ‘Amortiguadores Sachs’

y Licencias por enfermedad-accidentes de trabajo (formulario en blanco), fs. 54. B.5. Programa de Capacitación Primeros Auxilios, con nómina de socorristas y temas propuestos en dos hojas, fs. 55/56. B.6. Nota dirigida a la Dirección Provincial del Trabajo. Notas de la empresa demandada dirigidas a la Dirección Provincial del Trabajo por las que se solicita visado-fiscalización de los exámenes médicos practicados a dos personas (Cerutti y Rodríguez) por las que se autoriza al actor a representar a la empresa en actos administrativos. Se adjuntan: solicitud de fiscalización, exámenes preocupacionales y exámenes complementarios atribuidos al actor, obran a fs. 57/64. B.7. Recibos extendidos por el actor. En número de cuatro (4) obran en autos a fs. 65/68 de fechas enero/06 (N° 0526); marzo/06 (N° 0588); mayo/06 (N° 0662) y junio/06 (N° 714), todos de \$ 900,00 cada uno. B.8. Diploma extendido por la Universidad Nacional de Córdoba en el que consta el título de Médico Cirujano con el nombre de Enrique Damián Reynoso, fs. 69. B.9. Diploma del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba en el que consta el título de especialista en Medicina del Trabajo con el nombre de Enrique Damián Reynoso, fs. 70. B.10. Diploma del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba en el que se registra el título de médico especialista a nombre de Enrique Damián Reynoso, fs. 71. B.11. Certificado de inscripción del actor en el Registro Nacional de Graduados Universitarios en Higiene y Seguridad en el Trabajo, fs. 72. B.12. Libro de 'Accidentes y Enfermedades Profesionales' que obra en reservado en Secretaría, a nombre de Luis J. DelFabro, intervenido por la Secretaría Ministerio de Trabajo de la Provincia de Córdoba, con fecha 27.01.1988. Constan anotaciones hasta la foja 63, correspondiente al año 1996. Esta

documental presentada por la parte actora, puntos B.3 a B.11. es expresamente reconocida por la demandada, en audiencia realizada a tal fecha efecto, según consta a fs. 79 de autos. Prueba Documental ofrecida por la demandada: B.13. Contratos de Servicio de Asistencia en Medicina Laboral. Obran a fs. 87/101. Uno de los contratos tiene fecha de suscripción el 01.06.1996 entre la firma Luis J. DelFabro y el actor, donde éste '*... se compromete a prestar, por su cuenta y riesgo, en su carácter de empresario, las tareas de servicio de salud y asistencia médica laboral, con relación al personal en relación al personal en relación de dependencia de la Empresa...*' (cláusula 1ª). La cláusula 2ª determina las tareas que se establecen a cargo del profesional, se determina el horario (cláusula 3ª) y se agregan otras condiciones contractuales que de resultar pertinentes, serán objeto de oportuna merituación. La vigencia de dicho contrato se fija en un año (cláusula 11ª). Otro contrato suscripto entre las mismas partes es de fecha 15.05.2005. Se agregan dos anexos al Plan de Servicios Médicos para el personal. A fs. 95/98 se agrega copia del contrato de servicios de Asistencia en Medicina Laboral entre ZF Sachs Argentina S.A. y el actor y es de fecha 01.01.2006 de un año, aunque se encuentra sin firma alguna y al que se agrega un anexo en iguales condiciones. B. 14. Recibos suscriptos por el actor. En número de treinta y dos (32) obran en autos a fs. 120 y corresponden a períodos que van desde enero de 2005 hasta el mes de diciembre de 2006. Son facturas tipo "C", Responsable Monotributo, consignando en su frente el nombre del actor: 'Dr. Enrique D. Reynoso', las fechas en que se han extendido, los conceptos y montos por honorarios profesionales y según las prestaciones que se señalan, a nombre de la

demandada y la firma puesta al pie de los mismos. Los números de las facturas van desde el primer recibo, 0136, hasta el último, que lleva el número 0971. B.15. Nota de fecha 31.10.2006. Obra a fs. 121 y por la misma, como ya se ha señalado, se comunica al actor, por parte de la demandada, que a partir del 01.01.2007 queda desligado de la relación contractual. B.16. Certificado de calidad ISO/TS16949:2002 consignando un nombre en su membrete el nombre de Det Norske Veritas. Obra a fs. 122 de autos y B.17. Certificado de calidad ISO 14001:1996 consignando en su membrete igual nombre al indicado en el punto anterior, fs. 123. Respecto a la documental presentada por la demandada, a fs. 147 consta la realización de la audiencia respectiva designada a los fines de su reconocimiento. El actor reconoce la autenticidad de todos los recibos, de la nota y de los contratos de fecha 01.06.1996 y 15.05.1995. El apoderado del actor, por su parte, manifestó con respecto a los recibos exhibidos que los que consignan el pago de pesos novecientos (\$ 900,00) equivalían a su remuneración mensual como personal dependiente de la demandada. Que en cambio los confeccionados por otras cifras corresponden a estudios médicos realizados para exámenes preocupacionales de ingreso de personal, tales como análisis de laboratorio, electrocardiograma audiometrías, radiografías, etc. Y que además no reconoce la documentación que carece de la firma del actor.

B.2. Exhibición de documentación. C.1. Documentación laboral: A fs. 80 consta el acta celebrada por las partes a los fines que tenga lugar la exhibición de la documentación laboral de la demandada, consistente en: libro especial de sueldos y jornales (art. 52 de la L.C.T.), planilla de horarios y descansos intervenidos por la Secretaría de Trabajo; recibos de haberes

del actor (sueldos, aguinaldos y vacaciones); comprobantes de pago de aportes jubilatorios y de obra social a favor del actor y contribuciones patronales con destino a los organismos de seguridad social y constancias de entrega al actor de la certificación de servicios y remuneraciones y cese de servicios. El apoderado de la demandada, doctor Eduardo Felizia manifestó que atento la relación que vinculó a las partes no exhibe documentación laboral alguna, dado que se trató de una locación de servicios regida por las normas del Código Civil (art. 1623 y concordantes) habiendo el doctor Reynoso prestado servicios de salud y asistencia médico laboral. Lo expresado se tiene presente para su oportunidad. C.2. Ofrecida por la parte demandada. El actor exhibe la siguiente: fotocopia de constancia de A.F.I.P. de opción al régimen de monotributo categoría "B". Su apoderado manifiesta que su mandante no tiene obligación legal de presentar declaraciones juradas de impuestos a las ganancias. Deja constancia que no exhibe talonarios de recibos y facturas de honorarios e ingresos correspondientes a los años 2005 y 2006 por entender que se trata de documentación personal y confidencial del actor, relacionada con sus derechos de propiedad y patrimoniales y que su exhibición afectaría derechos consagrados constitucionalmente, entendiendo, además, que no se están vinculados a la cuestión a dirimir en este proceso. Por su parte el apoderado de la demandada dijo en dicha audiencia que la exhibición de la documentación solicitada no afecta derecho alguno del actor. En el escrito de ofrecimiento de prueba había requerido: talonario de recibos y/o facturas (copias) de honorarios profesionales u otros ingresos correspondientes a los años 2005 y 2006, constancias de inscripción en impuestos nacionales y

Declaraciones Juradas a las Ganancias años 2005 y 2006. **B.3. Informativa.** D.1. A fs. 143 obra el informe diligenciado ante la firma Barbero Catamarca S.A. de fecha 05.10.2007 poniendo en conocimiento que el doctor Enrique Damián Reynoso presta servicios profesionales como Médico Laboral de la empresa, que las consultas y atención médica se llevan a cabo en el consultorio que la misma dispone en la planta, que la atención es en los días lunes a viernes por espacio de media hora, aproximadamente entre las 10:30 y las 13:00 horas. Que los honorarios abonados consecutivamente los últimos dos años fueron de \$ 450,00 y que también se le abona por cada examen preocupacional. Adjuntan copias de los últimos tres recibos presentados por el actor consignando los respectivos números de facturas, incorporados a autos a fs. 140/142. D.2. Informe de la firma Micrón - Fresar SRL, obrante a fs. 188 respondiendo en forma afirmativa en el sentido de que el doctor Enrique Reynoso presta servicios profesionales en esa firma, consistente en exámenes preocupacionales realizados al personal ingresante, según requerimientos puntuales de la empresa, que no existe un horario de atención para efectuar consultas o de prestación de servicios, ya que la empresa no tiene implementado un servicio de medicina laboral. Se adjunta documentación que acredita el pago de honorarios al Dr. Reynoso, con el detalle de los números de los recibos que van desde el 0424, en forma alternada no consecutiva, hasta el N° 01203, desde el 20.09.05 hasta el 04.07.07, tampoco en forma continua en días sucesivos. Los importes son variados y van desde el mínimo \$ 65,00 hasta \$ 560,00. Las copias de esas facturas, atribuidas ser extendidas por el doctor Reynoso, fueron agregadas a autos a fs. 151/187. D.3. De Asociart

S.A. ART de fecha 19.10.2007, cuya nota obra a fs. 180, informando que el doctor Enrique Reynoso presta servicios como empleado para la Clínica de Especialidades Enrique Carrá y no para Asociart ART por lo que no puede proporcionar la información requerida. D.4. La Clínica de Especialidades Enrique J. Carrá S.R.L. responde a fs. 269 vta. Informa que el doctor Enrique Reynoso presta servicios profesionales en la citada clínica, en el Departamento de Medicina Laboral, realizando controles de ausentismo y preocupacionales del personal de la clínica, en forma autónoma e independiente, como así también trabaja en forma particular para distintas Aseguradoras de Riesgos de Trabajo y obras sociales. Que no constan en sus registros el horario de atención. Se adjuntan facturas de honorarios abonados al doctor Enrique Reynoso como asesor médico de la Clínica, acompañando además resumen de cuenta de pagos realizados por prestadores. Esta documentación está agregada a autos a fs. 203 a fs. 268. Que el doctor Reynoso es socio de la Clínica, siendo titular de treinta y tres (33) cuotas sociales sobre un total de seis mil seiscientos cincuenta (6.650,00) cuotas sociales de un valor nominal de pesos diez cada una. Que no ha percibido utilidades como socio de la clínica. Que no consta en sus registros otros ingresos además de los informados, ya que el doctor Reynoso trabaja en forma particular, como profesional médico laboral asesorando empresas. D.5. De la firma Frontera Living S.A. en informe de fecha 24.11.2008, fs. 320, poniendo en conocimiento que el doctor Reynoso Enrique presta servicios profesionales desde enero 2007 hasta la fecha del informe, con horario de atención todos los días de lunes a viernes de 11:00 a 12:00 horas, adjuntando facturas y recibos respectivos, que obran a fs.

294 a 319. **B.4. Pericial Contable.** El Perito Contador oficial, designado en autos, Jorge Antonio Benito Bossi, presenta su dictamen pericial a fs. 273/274, conjuntamente con los peritos de control, por la actora, Cdor. Miguel Montali y por la demandada, Cdor. César Hugo González, en respuesta al cuestionario de fs. 42, del cuadernillo de pruebas de la demandada. El primer punto de pericia se refiere a la documentación del actor (recibos, Declaraciones Juradas -DD.JJ.- documentación remitidas por empresas oficiadas, etc.) a fin de determinar el monto mensual de sus ingresos en los años 2005 y 2006 y el porcentaje que de esos ingresos correspondió a honorarios profesionales abonados por ZF Sachs Argentina S.A. se tomó el período de enero de 2005 hasta diciembre de 2006 y se colocó en un orden a los 'Ingresos Mensuales', en otro a los 'Honorarios percibidos en Sachs' y a continuación el 'Porcentaje' que representaba mes por mes. Sobre el total de veinticuatro (24) meses puede advertirse que el porcentaje mayor ha sido 26,13% (febrero/05) y el menor, 10,21% (septiembre/06). El restante punto de pericia está referido a la realización de una pericia contable en los libros y documentación de Clínica de Especialidades Enrique J. Carrá SRL a fin de determinar: a) condición de socio del Dr. Reynoso en la sociedad; b) ingresos (años 2005/2006) como socio o empleado y c) ingresos año 2005 y 2006 por atención de pacientes. Señalan que se procedió a la compulsión en los libros y documentación de la citada Clínica y pudo determinarse que el Dr. Reynoso Enrique es socio de la misma y posee un 0,4962% y la clínica no distribuye dividendos desde hace 15 años y los ingresos que obtiene el profesional por la atención de pacientes con obra social, se encuentran compensados con los gastos de

alquiler, celular y comisiones administrativas que le descuenta la clínica por el uso de la estructura. Dichos resúmenes se encuentran agregados en el cuadernillo de pruebas de la demandada a fs. 150 a 181, por lo que se agrega en dicho dictamen. La pericia es firmada por los tres profesionales contadores. **B.5. Testimonial.** La declaración de las siguientes personas: **Batistelli José Luis.** Dijo ser ingeniero, especialista en higiene y seguridad laboral. Actualmente trabaja para la empresa demandada y desde el año 2001 está como asesor externo. Trabaja como independiente y firmó con la empresa Sachs un contrato de locación de servicios. Su condición ante el IVA es de Responsable Inscripto. Desde el año 1999 hasta el año 2001 trabajó con la demandada en relación de dependencia. Que en el año 1993 ingresó cuando era la empresa DelFabro, a trabajar en el Departamento de Calidad. Dijo haber trabajado con el actor. Que el área de Recursos Humanos (RR.HH.) de la empresa realiza planes de capacitación y que tanto él como el actor los dictaban. Que hay un plan de trabajo. Que el actor tenía un horario fijo, que era de 11 de la mañana hasta las 12 horas. Que en la empresa hay un consultorio para la parte médica y de higiene y seguridad. Dijo el testigo haber asistido, junto con el actor, a congresos de la especialidad. Que lo realizaban en forma independiente, que cada uno se pagaba el curso. El testigo concurre a la empresa, desde el año 2001, dos veces por semana, aproximadamente cuatro o cinco horas, por día entre los martes y jueves. Que esas horas son exigibles, si por eventualidad no concurre, tiene que recuperar las horas. El testigo expresó que si el actor lo atendía no le tenía que pagar con la orden, que lo ha consultado por cuestiones no laborales y nunca ha tenido que pagar con una orden por ello.

El testigo dijo cobrar en base a las horas que trabaja en la empresa. Señaló que realizó la carrera de técnico y de ingeniero y que la empresa se lo costeó. Que es un profesional y se toma vacaciones cuando quiere. Dijo trabajar para varias empresas, unas 10 o 12, de la ciudad. Que el trabajo que realiza actualmente es el mismo que hacía cuando estaba en relación de dependencia con la empresa; que lo despidieron y luego lo tomaron como asesor externo. Que trabaja diez a doce horas por semana con la empresa demandada, siendo esa cantidad flexible y que no marca tarjeta o reloj, pero que su ingreso a la empresa se registra en el Libro de Guardia.

Bischoff Carlos Fernando. Dijo haber ingresado a DelFabro en el año 1996 y permaneció en la empresa continuadora, demandada en autos, hasta el año 2003. Dijo que el actor lo atendió una o dos veces en el consultorio de la planta y que no le cobró. Que había un consultorio en la planta; que también una vez que el testigo faltó, lo controló en su domicilio.

Demarchi Ana Jacqueline. Dijo trabajar en Sachs Argentina S.A. desde el año 1997 y es la responsable de Recursos Humanos. Es licenciada en Administración de Empresas. Que se trabaja en base a objetivos, fijando pautas de trabajo. Dijo que el actor brindó servicios de Medicina del Trabajo en la empresa. Realizaba exámenes preocupacionales que se practicaban en la Clínica Cruz Azul, intervenía en el control de accidentes de trabajo (seguimiento), en el control de ausentismo e iba al domicilio del empleado sólo si se lo requería. Esto era con muy poca frecuencia: podía ser una vez cada dos meses. Señaló que el grado de ausentismo es de un 4,5% de promedio y que a la fecha está en baja. Que actualmente hay 411 empleados y cuando el actor trabajaba la cantidad de personal era menor.

Que el actor cumplía un horario de una hora (antes) y que luego pidió ir media hora más por la cantidad de empleados, ya que había aumentado el número de personal. Esta variante significó un aumento de lo que percibía. Que el actor no fichaba a su ingreso y que el horario era sumamente flexible, podía llegar a las 10:00, 10:30 u 11:00 horas. Que no era como el empleado de planta que tiene que fichar y cumplir un horario. Que tenía un consultorio exclusivo para él. Dijo que el actor no concurría a cursos de capacitación profesional y los que se realizaban internamente se llevaban a cabo cuando el actor lo solicitaba. Que no se le abonaba un plus por el dictado de esos cursos. Se proponían cursos de capacitación con Higiene y Seguridad. Mencionó que el actor podía tomarse libremente días de vacaciones, que podían ser en los períodos que las otorgaba la fábrica, cuando en enero o febrero ésta cerraba, uno o dos semanas y también podía ser en otro período distinto del cierre. Dijo que el actor nunca fue sancionado y que nunca podría haber sido sancionado porque no era empleado de la empresa. Que nunca el actor efectuó ningún reclamo. Que aunque el actor se tomase un día, ello no influía ya que cobraba lo mismo y que cuando ello ocurría se le ponía un reemplazante. Que la empresa no tiene empleados 'en negro'. Explicó cuál era el procedimiento cuando un empleado falta a trabajar. Debe comunicar a Recursos Humanos de su falta y si es muy temprano a la guardia. Se envía el médico al domicilio del empleado cuando falta y no avisa o cuando el certificado es por 48 hs. o más días. Cuando se considera necesario se envía al médico al domicilio del empleado; lo normal es que presenten un certificado médico. Las estadísticas de ausentismo la realiza Recursos Humanos. El actor

comunicaba cuántas personas concurrían al consultorio, pero que no siempre lo hacía. La testigo manifestó que al ingresar el actor pasaba por su oficina y se le informaba los pacientes que tenía. Manifestó que en una oportunidad y por una cuestión ajena a lo laboral, el actor le cobró un cupón y le hizo una receta. Que actualmente los exámenes periódicos los hace la ART. Que los exámenes preocupacionales los paga la empresa. Expresó que todo lo que está en el consultorio de planta es de la empresa, desconociendo si el actor cargaba datos en su computadora. Dijo que el fichero existente contiene legajos del personal. Que el doctor Reynoso un ausentismo primero se comunicaba con la gerencia respectiva y luego con Recursos Humanos. Que al actor se le exigía un seguro personal por accidentes. Luego emitió un juicio de valor al señalar que cuando se retiró el actor de la empresa, el servicio mejoró. Que la testigo tenía el número del teléfono celular del actor y que a veces lograba ubicarlo y en otras oportunidades no. Que el profesional actual a cargo del servicio tiene un contrato celebrado con la empresa. **Stoppani Gustavo Andrés.** El testigo dijo ser el médico actual de la empresa, desde el año 2007. Dijo ser especialista en Medicina Laboral y que concurre a la empresa de lunes a viernes de 11:00 a 12:30 hs. Que tiene un contrato por dos años. Mencionó entre las tareas a su cargo la revisión de pacientes, control de ausentismo, exámenes preocupacionales. Que hace control de ausentismo y exámenes de preingreso; cuando se reincorpora un empleado lo controla para saber si puede realizar las tareas que tiene a su cargo. Dijo que ejerce su profesión en forma independiente, atiende a muchas empresas y trabaja en una clínica privada. Que es monotributista, el día 25 emite una factura y

el día cinco de cada mes cobra. Que el testigo no marca tarjeta, pasa por la oficina de Recursos Humanos, fijándose qué es lo que hay para hacer o si hubo algún accidentado. Que nadie le da órdenes, porque él es el médico y nadie le puede decir lo que tiene que hacer. Dijo que el horario que tiene en la empresa es flexible, Que las empresas para las que trabaja son: la Clínica Regional, Anselmi, Godeco y que no tiene relación de dependencia con ninguna de las empresas. Para el testigo Sachs es una empresa a la que atiende como profesional independiente. Que a la mayoría de las empresas en las que trabajó los atendía en la clínica privada por cuanto él trabajaba en la misma. Manifestó que cuando llega a la empresa tiene pautas de trabajo ya confeccionadas por Recursos Humanos, pero además atiende a quién lo necesite en la empresa. Que los exámenes preocupacionales los abona la empresa. Dijo que desde que él está el ausentismo es menor y que posee una computadora donde carga todos los datos. Que las vacaciones se las toma cuando así lo dispone y él mismo designa al profesional que lo reemplaza. Que está asegurado (seguro de vida) por algún accidente que le pudiese ocurrir en la empresa y que el beneficiario del seguro es Sachs y también por mala praxis. **Testaferri Esteban Gabriel.** El testigo dijo haber trabajado para la demandada desde el año 2004 hasta el año 2007, que fue despedido y consideró que su despido fue injusto. Es ingeniero, siendo su especialidad, la electromecánica. Que tenía un consultorio en la empresa con un horario determinado, de lunes a viernes. Que tenía a su cargo la seguridad industrial. Que trabajó con el actor, quien tenía un consultorio en la empresa y que iba todos los días de lunes a viernes; que hablaban sobre la salud de los empleados y que organizaban charlas de capacitación para el

personal. Que esas charlas eran organizadas por Recursos Humanos, quiénes determinaban el horario, el lugar y daban el apoyo logístico. Que tanto el actor como el testigo no cobraban por esas charlas. Que en esas reuniones de capacitación intervenían el asesor externo de higiene y seguridad, el ingeniero Batistelli, el doctor Reynoso, el testigo y los asistentes al curso. Que se organizaban conforme necesidades de la empresa, que a veces surgían de los índices de enfermedad, accidentes, ausentismo. Que muchas veces se realizaban fuera del horario de trabajo del actor y en esos casos se realizaban los días sábados. Tenían carácter de obligatorias para los empleados. Dijo desconocer si se les abonaba horas extras a éstos. Que en el curso de un año se pueden haber realizado seis cursos. Que de esos cursos se recibían opiniones y experiencias de los operarios para posibles medidas de protección en el futuro. Manifestó el testigo que cuando trabajó en la empresa estaba en relación de dependencia. Dijo que el actor no cobraba por las consultas, que estaban dentro del trabajo de Reynoso. Que el actor trabajaba de 11:00 a 12:00 o 12:30 hs. Cree que el actor se tomaba vacaciones y que era reemplazado por otro médico durante ese período. Que es el ingeniero el que lleva las estadísticas de accidentes. **Paschiero Norberto Renato.** El testigo trabaja actualmente en Sachs Argentina S.A. habiendo ingresado en octubre del año 1984. Dijo que el actor tenía un consultorio en la empresa con un horario en el que se podían hacer consultas. Que el horario era de 11:00 a 12:30 hs. Que el testigo le efectuó consultas y que nunca le cobró. Que desde que estaba DelFabro hasta que se hizo cargo Sachs el actor no tenía consultorio en la empresa. Que el actor estaba en la Cruz Azul. El testigo

cuando estuvo enfermo, se hizo las radiografías en el Sanatorio Argentino y luego se los llevó al doctor Reynoso. Que cuando tuvo un accidente en el trayecto al trabajo, el doctor Reynoso fue a verlo a la Clínica. **Ensabella Marcos Roberto**. El testigo dijo ser empleado de Barbero Catamarca desde hace 14 años. Que no trabajó en Sachs. Está en la oficina de personal, Recursos Humanos, desde hace 8 años y que antes cumplía tareas administrativas. Al testigo se le exhibe la documental obrante a fs. 143, se le lee en voz alta el informe y reconoce la firma inserta al pie como suya. Dijo que el actor cumplía las funciones que detalla el informe. Que la relación del actor con la empresa era independiente. Extendía factura y se le abonaba el dinero que se consignaba en la misma. Que era externo a la empresa. Que cuando llegaba a ésta, veía el tema de enfermos del personal. Que no recibía órdenes de la empresa y que nunca fue sancionado, como así tampoco efectuó reclamo alguno. El testigo dijo desconocer si existe algún contrato de la empresa con el actor. Que en su empresa hay un ingeniero en higiene y seguridad y que trabaja en las mismas condiciones que el doctor Reynoso. Que se hacen cursos de capacitación por pedido de la empresa y que no se les paga a estos externos por dichos cursos. Que actualmente el actor presta servicios y se le abona \$ 650,00 mensuales. Que hace catorce años que el actor trabaja en la empresa. Que el horario es flexible y si un día no hay pacientes, se queda un rato o se retira. Que en la sala donde atiende no hay computadora, sólo una camilla. Que en Barbero hay 130 empleados. Que para realizar el control de ausentismo el actor concurre al domicilio del empleado enfermo y eso está incluido en lo que se le abona por mes.

Manifiesta que la producción corta en el período de vacaciones y que al actor no se le pagan vacaciones, ni aguinaldo y que siempre el profesional médico fue el actor. Que como asesores externos hay dos, un ingeniero en higiene y seguridad y otro médico. **B.5. Confesional.** Absolución de posiciones del actor. El pliego respectivo obra a fs. 362 de autos. Reconoció que es médico con especialización en Medicina del Trabajo (posición 1ª); reconoció que hace ejercicio habitual y activo de su profesión (posición 2ª); reconoció que sus ingresos provienen del ejercicio de su profesión (posición 3ª); reconoció que ejerce su profesión de manera independiente (posición 4ª); reconoció que carece de relación de dependencia registrada con empleador alguno (posición 5ª); reconoció que su condición fiscal es de monotributista (posición 6ª); reconoció que presta servicios profesionales de su especialidad en Medicina del Trabajo (posición 7ª); reconoció que presta servicios profesionales en la Clínica Cruz Azul, que es socio de la clínica; en Barbero Catamarca tiene consultorio sin horarios si tiene personal que atender se queda si no se retira; en Frontera Living igual. Reconoció que en Micrón sólo presta servicios para exámenes preocupacionales y concurre cuando lo llaman; en Asociart no presta servicios, que la prestadora es la clínica Cruz Azul y al trabajar el absolvente en la misma le derivan pacientes y que en Sachs prestó servicios y que se remite a los términos de la demanda (posición 8ª); reconoció que todas las empresas para las que trabaja le retribuyen sus servicios profesionales mediante el pago de honorarios y que le extiende recibos "C" como Monotributista (posición 9ª) reconoció que atiende pacientes en forma particular en Clínica Cruz Azul (posición 10ª); reconoció que tuvo el servicio de Medicina Laboral

en Sachs Argentina S.A. (posición 12ª); reconoció que suscribió contratos de servicios profesionales médicos con Sachs (posición 13ª); reconoció que percibía un honorario mensual cobrando los exámenes preocupacionales (posición 14ª); reconoció que las pautas de trabajo eran coordinadas con la Gerencia o sector de RR.HH. (posición 15ª); reconoció que los servicios eran prestados conforme su criterio profesional (posición 16ª); reconoció que con respecto a la manera en que se formalizó la relación mantuvo silencio a lo largo de toda la vinculación (posición 18ª); reconoció que omitió realizar reclamación alguna sobre registración laboral, aguinaldos, etc. (posición 19ª). No reconoció que la mayor parte de su actividad profesional la prestase en la Clínica Cruz Azul, ya que en ésta desarrolla su actividad profesional durante dos horas por la mañana y una por la tarde y hace otras visitas (posición 11ª) y no reconoce que el tiempo de trabajo para Sachs y los honorarios percibidos representaban aproximadamente un 10% - 15% por ciento de sus ingresos y tiempo, por cuanto estaba una hora y media en la planta, hacía el control de ausentismo, asistía en los accidentes de trabajo y ello era fuera del horario de trabajo, no percibiendo dinero extra por esos trabajos, aclarando que a los exámenes preocupacionales los cobraba por separado. La absolución de posiciones de la demandada. Absuelve posiciones su representante legal, Contador Mario César Roasso. Reconoció que el actor es un profesional médico especialista en Medicina del Trabajo (posición 1ª); reconoció que la firma antecesora 'Luis J. Delfabro SAIC' instaló un consultorio médico dentro de la planta para implementar el servicio de Medicina del Trabajo, aclarando que está desde el año 1987 en la empresa (posición 2ª); reconoció que eran de propiedad de la empresa

los elementos de trabajo que integraban el consultorio médico del actor, tales como camilla, escritorio, fichero, computadora, etc., aclarando que la dimensión del consultorio es de 4 X 4 metros. Que el consultorio es el mismo que había antes. Que además lo comparte con el ingeniero especialista en seguridad. Hay un técnico y un ingeniero contratados en las mismas condiciones que el actor. Que no se celebró nuevo contrato, siguió como se venía, hubo una continuación (posición 3ª); reconoció que el actor realizaba los exámenes médicos de preingreso al personal indicado por la empresa (posición 4ª); reconoció que el actor tenía acceso a una computadora de la empresa para cargar exámenes preocupacionales y periódicos (posición 5ª); reconoce que la empresa indicaba al actor los controles de ausentismo que decidía constatar en forma selectiva, ya que no se verificaba a todos los empleados ausentes, sino a quiénes indicaba la sección de Recursos Humanos, aclarando que no eran instrucciones sino que se le informaba de las personas que estaban ausentes (posición 6ª); reconoció que la empresa se hacía cargo del pago de los estudios médicos correspondientes a exámenes preocupacionales, tales como análisis de laboratorio, radiografías, audiometrías, electrocardiogramas, etc. (posición 7ª); reconoce que cuando el actor detectaba un problema médico en algún empleado lo informaba a la gerencia de Recursos Humanos (posición 9ª); reconoce que en el consultorio médico había un cartel indicando el horario de atención del actor para conocimiento de todos los empleados de la demandada (posición 14ª); reconoce que el ingreso mensual del actor no dependía de la cantidad de pacientes que atendía, tenía un ingreso fijo y los exámenes preocupacionales los cobraba aparte, señalando que el doctor

atendía cuestiones particulares por las que recibía la orden de la mutual (posición 16ª); reconoce que tenía que brindar información al sector Recursos Humanos, no era una rendición de cuentas, respecto de los controles de ausentismo que le indicaban realizar, informando diagnóstico y días de reposo o inhabilitación del personal ausente (posición 18ª); reconoce que el actor al percibir su paga por su trabajo personal extendía un recibo mensual (posición 21ª); reconoce que el actor tenía obligación de informar la aptitud física de los postulantes a ingresar a la empresa (posición 25ª); reconoce que el actor en su consultorio utilizaba teléfonos de la empresa (posición 26ª); reconoce que el actor no podía seleccionar los pacientes (posición 33ª); reconoce que la empresa disponía del número de celular del actor para requerir sus servicios fuera del horario habitual de planta, como por ejemplo, para llamarlo en caso de un accidente de trabajo (posición 34ª). Ante preguntas aclaratorias que se le formularan reconoció que la fábrica tenía turnos rotativos para los empleados de planta en horarios de 05:00 a 14:00 hs y de 14:00 a 23:00 hs. (de lunes a jueves) y de 05:00 a 13:00 hs. y de 13:00 a 21:00 horas (viernes). Cuando hay tres turnos los horarios son de 04:00 a 12:00, de 12:00 a 20:00 y de 20:00 a 04:00 hs. Actualmente no se trabaja sábados ni domingos. Reconoció que el horario que tenía el actor era de 11:00 a 12:30 hs. y que en el último tiempo se le agregó media hora más. Que si ocurría un accidente que fuese a las 23:00 hs. se llamaba al servicio de emergencia y de acuerdo al tipo de accidente se lo llamaba o no al doctor Reynoso, sino lo veía al día siguiente. No reconoció que la empresa le proveía al actor de útiles de oficina, tales como papelería, formularios, etc. (posición 8ª); no reconoció que en caso de

ausencia del actor no se designase un sustituto o reemplazante (posición 10ª); no reconoce que el actor practicase exámenes periódicos al personal una vez por año y cada seis meses a quiénes trabajaran en tareas riesgosas (posición 11ª); no reconoce que el actor representando a la empresa asistiera a cursos de seguridad en Córdoba y Buenos Aires (posición 12ª); no reconoce que el horario de prestación de servicios del actor se extendía de lunes a viernes de 11:00 a 12:30 hs., que se fijaba un horario de referencia para que el personal supiese en qué momento podía encontrar al doctor Reynoso. No era un horario fijo, podía llegar antes, llegar más tarde o irse antes, siendo los días que concurría de lunes a viernes (posición 13ª); no reconoce que la empresa le proveía al actor de instrumentos de trabajo, tales como tensiómetro, estetoscopio, caja de curaciones, Sólo el botiquín de primeros auxilios (posición 15ª); no reconoce que durante los dos últimos años percibiera la suma de pesos novecientos (\$ 900,00), no le consta con exactitud que así hubiese sido en ese período (posición 19ª); no reconoce que estuviese asegurado por la empresa en las Compañías El Norte y Río Uruguay (posición 20ª); que no le consta que hubiese trabajado el actor durante más de veinte años en forma ininterrumpida, no le consta (posición 21ª); no reconoce que la entrada y salida del actor estuviese controlada por la empresa de seguridad del señor Jorge Cubría, que el personal de planta tiene tarjeta reloj y el control de visitas queda registrada (posición 23ª); no reconoce que el horario del actor fue establecido teniendo en cuenta el cambio de turno del personal que operaba al mediodía a fines de hacer coincidir ambos grupos con el horario de consultorio, que el horario fue convenido de mutuo acuerdo, en virtud de que el doctor

Reynoso tenía otras actividades (posición 24^a); no reconoce que la empresa designaba a todos los pacientes que debía atender diariamente (ej. ingreso, periódicos, enfermedades inculpables). El personal podía ir al consultorio del doctor, sin pasar por recursos humanos. El control de ausentismo generalmente lo hacía fuera del horario, que actualmente hay 400 empleados, antes había 300 empleados. Que el nivel de ausentismo era de 2^{1/2} %. Que no se controlaban todos sino aquéllos que la justificación podía no ser real, es decir que había dudas (posición 27^a); no reconoce que el actor no tenía facultades para modificar el horario laboral sin consentimiento de la empresa ya que no lo fijaba ésta (posición 28^a); no reconoce que el actor prestaba servicios a cambio de una retribución dineraria mensual fijada en función del tiempo que estaba a disposición de la empresa. Cobraba honorarios por el servicio que prestaba, no tenía que ver con la función del tiempo, ni de sus conocimientos médicos (posición 29^a); que no es cierto que el actor no percibía honorarios del paciente en consultas individuales o particulares que efectuaban los empleados de la empresa, ya que en algunos casos si recibía la orden de mutual y un cupón (posición 30^a); no reconoce que el actor tenía obligación de asistir a cursos de capacitación en emergencias y planes de evacuación. Se consensuaban con el actor y a veces éste concurría a algunos cursos (posición 31^a); no reconoce que el actor debía presentarse en el sector recursos humanos para que le indicaran las tareas diarias que debía realizar (ej.: atención de pacientes, controles de ausentismo, exámenes preocupacionales), solamente recursos humanos le informaba quiénes habían faltado y qué problemas tenían (posición 32^a). Las posiciones 35^a a 37^a se renuncian. No

reconoce que durante los veinte años de vinculación con el actor se firmaron dos contratos de asistencia laboral por un año cada uno, que desde el año 1997 no se firmaron todos los años, no sabe la cantidad, no puede decir que fuesen dos (posición 39ª). No reconoce que el actor recibía del sector de recursos humanos y/o gerencia directivas para efectuar controles visuales a los soldadores (posición 40ª); Dijo no recordar si el absolvente le había formulado advertencias relacionadas con el cumplimiento del horario laboral (posición 41ª) y a la posición 42ª, al igual que a la 17ª se las renuncia. **D. Análisis de la prueba – Solución al caso.** Se había señalado al fijar los términos de la litis, que si bien la cuestión a resolver aparecía como de *'puro derecho'*, los matices, las particularidades y modalidades de la prestación por parte del profesional médico, especialista en medicina del trabajo, actor en autos, a favor de la empresa demandada, conformarían –a través de su análisis- la plataforma fáctica de la que debía desentrañarse la normativa aplicable. Los términos extremos que se sustentaron fueron o una prestación de servicios que implicaba una relación de dependencia o por el contrario, si se trataba de una locación de servicios. Ha quedado demostrado y acreditado en autos, sin que mediase controversia alguna al respecto, que el médico, Enrique Damián Reynoso, especialista en Medicina del Trabajo prestó servicios de salud y asistencia médica laboral durante más de veinte años, desde marzo del año 1986 hasta diciembre de 2006, en forma continua e ininterrumpida, primero a la empresa Luis J. Delfabro SAIC y con posterioridad a su continuadora, ZF Sachs Argentina S.A., dedicada a la fabricación de amortiguadores y que cuenta con una planta industrial de aproximadamente 400 operarios, ubicada en esta ciudad de San Francisco.

Se extingue esa vinculación por decisión unilateral de la demandada disponiendo, respectivamente a esas posiciones, la rescisión de la relación locativa de servicios profesionales o el despido incausado. Pero este tema, el de la extinción de la relación entre las partes, aun cuando tenga particularidades que ameritan ponderar la forma y tiempo en que se produjo, siempre será una consecuencia del encuadramiento legal que se hubiese atribuido a esa vinculación. El aspecto medular, de relevancia y trascendente, para resolver esta causa está centrado en determinar de qué modo, bajo qué exigencias, en qué condiciones y cómo se desarrolló la actividad profesional del doctor Enrique Damián Reynoso para la empresa Sachs Argentina S.A. Considero innecesario profundizar los conceptos por todos conocidos, que no admiten discusiones doctrinarias ni jurisprudenciales, respecto de las notas características que tipifican la relación de dependencia, en sus aspectos técnicos, jurídicos y económicos y simplemente me limitaré a esbozar las notas más relevantes, dado que la metodología que he de seguir es ir estableciendo conclusiones parciales, al confrontar estos y otros puntos concretos de pertinencia, para procurar se arribe –en definitiva- de una manera concatenada, congruente y lógica, a lo que en mi criterio, es la solución jurisdiccional al caso planteado. a) subordinación técnica. Representa la facultad del empleador de imponer el modo y condiciones en que el trabajador debe desarrollar su tarea, disponiendo de la energía que éste aporta y que éste debe seguir las indicaciones técnicas, propias de la actividad que realiza el trabajador, para su inserción en la organización. Es el empleador el que lo dirige o tiene la facultad de hacerlo al trabajador, desde el punto de vista específico de su

trabajo, de ensamble, para su encauzamiento programado en el cumplimiento de los fines del negocio de que se trate; b) subordinación jurídica. Es el sometimiento del trabajador a las órdenes e instrucciones que se le impartan, no ya las específicas de su tarea, sino la facultad de disponer el empleador de un poder organizativo y disciplinario, exteriorizado en dónde, cómo y cuándo presta las tareas, fiscalizando, controlando su observancia, su eficacia y reservándose –esencialmente- ejercer el derecho disciplinario ante eventuales incumplimientos. Se infieren jerarquías ínsitas en la organización, a las que el trabajador debe acatar y respetar; y c) la subordinación económica, que se exterioriza en la contraprestación remunerativa que recibe el trabajador como consecuencia de su trabajo y que constituye su fuente de ingresos para su subsistencia. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en el fallo '*Garelli, Roberto Aníbal c/ Expreso Parmigiani S.A. – demanda – recurso de casación*', sentencia N° 177 de fecha 30.10.95, ha reflejado criterios esclarecedores, cuando como en el caso de autos, nos encontramos con situaciones de alguna complejidad para calificar la relación que existiera entre las partes. Se menciona en esa resolución distinciones que conjugan estos conceptos básicos: 'Conjugando estos conceptos para lograr una aproximación al tema, podemos decir que la dependencia laboral es el status jurídico en que se encuentra el trabajador incorporado a una empresa (total o parcialmente ajena) que aporta su energía o capacidad de trabajo para alcanzar los fines de ésta, cediendo de antemano la disposición del producto final logrado, por lo que se hace ajeno a los riesgos y en virtud del cual recibe una remuneración y se compromete a acatar las órdenes e instrucciones que se le impartan en pos del plan de trabajo y la organización dispuesta por el empresario...'. Con esta conceptualización proveniente

del más Alto Tribunal de nuestra Provincia, como prólogo y direccionamiento del aspecto teórico de la cuestión, proyectaré la prueba rendida en autos para establecer su adecuación o no a estos lineamientos. Comenzaré al respecto con la propia absolución de posiciones del actor, que en la posición 5ª, reconoce que carece de relación de dependencia registrada con empleador alguno y en la posición 8ª señala a alguna de las entidades a quiénes presta sus servicios profesionales. En la posición 4ª ratifica el doctor Reynoso que ejerce su profesión de **manera independiente**. Tampoco reconoce el actor que percibiera una '*remuneración*', sino que como consecuencia de prestar sus servicios profesionales de su especialidad en Medicina del Trabajo en diferentes empresas (posición 7ª) éstas le retribuyen mediante el **pago de honorarios** extendiéndoles recibos "C" como Monotributista (posición 9ª). Las posiciones 2ª y 3ª son un resumen definitorio de cuál es la actividad que desarrolla el actor y cuál es su medio de vida. Reconoce a través de las mismas, que '**hace ejercicio habitual y activo de su profesión**' y que '**sus ingresos provienen del ejercicio de la profesión**'. Advierto que se diluye con estos reconocimientos una relación de dependencia del punto de vista económico. No implicaba lo percibido en Sachs la fuente de ingreso y medio de subsistencia del actor, como lo pudiese haber sido para un operario de planta, para un empleado administrativo o para un funcionario de la demandada. Sachs Argentina representaba para el actor una más de las empresas a las que prestaba servicios. El objetivo para esta parte, tanto profesional como de medio de vida, era el ejercicio de su profesión como médico especialista. Si bien la *exclusividad* es una nota que puede faltar dentro de los elementos

esenciales del contrato de trabajo, en el caso de autos quedó expuesto que la afectación del servicio profesional por parte de Reynoso para con Sachs estaba compartida con otras empresas (en su especialidad) y hasta con la atención de **pacientes en forma particular** en la Clínica Cruz Azul (posición 10ª). En la posición 16ª ni siquiera se aleja o se diluye, sino que avanza hasta colocarse en una negativa absoluta, toda posibilidad de entender que al actor lo uniera una subordinación técnica con la demandada cuando en la posición 16ª reconoce que los servicios eran prestados conforme su criterio personal. Y es oportuno insertar las conclusiones de la pericia contable en cuanto determinara que los ingresos provenientes de Sachs representaron para el actor, en los años 2005 y 2006, un porcentaje promedio del **16,67%** y en éste se encuentran incluidos los importes que percibiera –aparte del monto fijo mensual- los exámenes preocupacionales que se facturaban por separado. Si bien pudiera argumentarse que aunque representasen los ingresos de Sachs menos del veinte por ciento del total de los ingresos del actor no obstaría a que su relación pudiera calificarse como generada a través de un contrato de trabajo, no menos cierto y concluyente resulta –a mi criterio- cuál ha sido **la conducta** que desplegara u observara, una y otra parte, en esta vinculación de más de veinte años, que es un tiempo, más que suficiente, para extraer conclusiones. Y acá es relevante referirse a la **Doctrina de los Actos Propios**. La doctora Ana María Moreno de Córdoba, Vocal de la Cámara del Trabajo, Sala V, de Córdoba, en la obra 'Temas Clave del Derecho del Trabajo', López Moreno Editores, aborda desde la pág. 387 en adelante esta temática. A los fines de no producir un excesivo tratamiento a la cuestión he de reproducir aquéllos

puntos que considero de aplicación y pertinencia al caso de autos: 'No es lícito ir contra los propios actos'; '... es la imposibilidad de ejercitar derechos subjetivos cuando se incurre en incoherencia respecto de cuestiones relacionadas con el cumplimiento de contratos...'; punto g), pág. 389: 'Médico vinculado mediante contrato de locación de servicios con asociación, que luego de su alejamiento de la institución demanda por fraude laboral pretendiendo que se califique la relación como jurídicamente dependiente y se le abonen indemnizaciones por despido injustificado y trabajo no registrado'. '... pueden delinearse sus propiedades esenciales: implica una limitación al ejercicio de los derechos subjetivos y facultades impuesta por el **deber de comportamiento coherente con una conducta anterior del sujeto**, que infundió en otro fundada confianza conforme al obrar regular de los sujetos en un medio social determinado...' (el subrayado me pertenece). 'Es innegable su estrecha relación con el principio de buena fe'. Refiere esta autora la cita de Rodríguez Plá (Los principios del Trabajo, 3era. edición, Editorial De Palma, pág. 13) otorgando preponderancia a los actos propios, sin dejar de lado el plexo genérico de principios jurídicos específicos protectorios del derecho de trabajo, tales como *In dubio pro operario*, aplicación de la norma más favorable, condición más beneficiosa, principios de irrenunciabilidad, continuidad de la relación laboral, de la primacía de la realidad, de la razonabilidad, expresando que: 'La buena fe en el derecho del trabajo tiene una connotación especial ya que, además de ocuparse de la protección del trabajador (agrego como todos los principios enunciados) está impuesto también en tutela de la otra parte de la relación contractual. En su aplicación no importa quién es el más débil de la relación. **Ambas están obligadas a obrar de buena fe**' (el subrayado me pertenece). Se dan en mi opinión, en el caso de autos, los requisitos de aplicación de la regla de observar la conducta de los actos propios: a)

objetivo: La conducta del sujeto: La existencia de una conducta sistemática que ha llevado a las partes a vincularse en un negocio determinado y un acto inequívoco intencional de modificar una determinada situación jurídica;

b) actuación posterior contradictoria. Debe manifestarse palmariamente y haberse mantenido las circunstancias que produjeron el mantenimiento de una conducta anterior vinculante;

c) subjetivo: La identidad de los sujetos que actúan y se vinculan en ambas conductas. Tanto el emisor como el receptor deben ser los mismos. Como efectos de la aplicación señala: ‘La contradicción de las conductas es sancionada con la declaración de ineficacia de la cumplida posteriormente. Es decir, debe estarse a la conducta que generó la confianza. Debe cumplirse la expectativa creada’. El trabajo autoral contiene importantes reflexiones, aportes doctrinarios significativos, que exceden largamente la posibilidad de que sean trasladados a un solo aspecto de la presente causa, es por ello que, además de destacar lo ya expresado, he de remitirme a las Reflexiones Finales (pág. 459/461) para delinear el tema: ‘... el orden público laboral no podrá amparar violaciones de la buena fe. No sólo en el ámbito sustancial (que abarca todas las fases del contrato) sino también en el proceso’; ‘El orden tuitivo no crea un refugio absoluto en el que se amparen trabajadores que se pretendan excluidos de su deber de lealtad y coherencia. Más aún cuando ha quedado claro que el principio de buena fe rige con igual intensidad para trabajadores y empleadores. De lo que se deduce que las contradicciones en las que se verifiquen conductas de mala fe no podrán ser toleradas para ninguno de los contratantes en las relaciones laborales’. En la obra de Ricardo Lorenzetti ‘Código Civil Comentado’ Tomo I. Pág. 687, el autor Gonzalo Sozzo, se refiere a la presunción del art. 23 de la LCT, señalando cómo y cuándo debe funcionar la presunción del art. 23 de la LCT y que el principio protectorio del derecho del trabajo inclina

la balanza de razones en el juicio de ponderación a favor de la existencia de la relación laboral, pero sostiene que '... es necesario volver a sujetar la presunción del art. 23 de la LCT a su límite histórico y originario: la tutela del trabajo industrial... cuando de un análisis atento de los hechos surja la existencia de indicios típicos de laboralidad; cuando las circunstancias de la producción fabril permitan presumir la enajenación de la fuerza de trabajo a través de la ajenidad de lo producido que es transmitido en propiedad al empresario...' '...no puede funcionar la presunción del carácter laboral de la relación sin contar con los indicios fácticos que son considerados indicativos de la existencia de dependencia'. 'Esta tendencia a invertir la capacidad expansiva del Derecho Laboral viene también siendo marcada por nuestra doctrina (Lorenzetti) la que en reiteradas oportunidades ha señalado que no puede presumirse la existencia de una relación laboral, como lo hace el art. 23 de la LCT...'. Como reflejo de estas apreciaciones doctrinarias, se pone de relieve la conducta del actor, luego de mantener durante más de veinte años la prestación de los servicios de medicina laboral bajo la modalidad de un profesional independiente, que la ratifica al responder a las posiciones 18ª y 19ª de la absolución, manifestando que **mantuvo silencio a lo largo de toda la vinculación y que no realizó reclamación alguna sobre registración laboral, aguinaldos, etc.** Y ese silencio se prolongó aun más, ya que se le comunicó en el mes de octubre del año 2006 la rescisión de los servicios profesionales que prestaba el actor y que se produciría recién de manera efectiva a fin del mes de diciembre de ese mismo año. **No hubo rechazo alguno a la nota respectiva en que se le indicaba que quedaba desligado de la relación contractual, de la locación de servicios.** No hubo rechazo en ese momento como así tampoco al concluir la prestación. Recién con fecha **22.02.2007** denuncia el actor la existencia de una

simulación o fraude a la ley laboral e intimando el pago de rubros indemnizatorios y remuneratorios. Resulta ciertamente contradictoria esta conducta del actor y no es que se está en presencia como lo sostiene dentro del término de prescripción el reclamo. Es algo más grave, ya que ni siquiera el propio actor, que invoca la vigencia de la L.C.T. ha observado el principio rector del art. 63 de la L.C.T. No obró con buena fe, ni respetando la confianza recíproca y la lealtad que se entiende estuvieron vigentes durante más de veinte años. Ni siquiera obró el actor con previsión y temporaneidad, al conocer su desvinculación. A ese tiempo de vigencia inalterable en su forma y modo que vinculó a las partes durante más de veinte años le siguió una conducta impropia del actor, que lo ubica incurso en una pretensión que viola principios de buena fe y sinalagma contractual. No considero que, por las razones ya expuestas, la demandada incurriera en fraude o simulación de conformidad a la normativa que cita el actor, arts. 11, 12 y 14 de la L.C.T. Precisamente el art. 11, en su parte final, dispone que cuando una cuestión no puede resolverse por aplicación de las normas que rigen el contrato de trabajo o por las leyes análogas, se decidirá conforme a los **principios de la justicia social, a los generales del derecho, la equidad y buena fe**. Ese principio de equidad es el que representa el equilibrio distributivo de la justicia, según las circunstancias de cada caso en particular. Y en este aspecto me ubica convictivamente, como juzgador y con sustento en las pruebas rendidas, de priorizar la realidad de los hechos. Hubo una conducta desleal del profesional médico, aclaro que circunscribo y limito esta calificación en relación al reclamo de autos, que pretendió alterar y modificar las condiciones que habían transcurrido de

manera inalterable e iguales durante más de veinte años y '*recién aparecer*' como un trabajador en relación de dependencia no registrado, luego que transcurrieran más de cuatro meses de que se concluya esa relación, esa vinculación. Tampoco resulta de aplicación el art. 12 de la L.C.T. que invoca el actor, por cuanto el actor no renunció a derecho alguno contemplado por la normativa laboral y si bien este es un principio de orden público no se contrapone, en el caso de autos, a otro principio, del que no está exento del derecho del trabajo y es el de la **autonomía de la voluntad de las partes. Estas entendieron, actuaron, se comportaron y se ajustaron a la plena vigencia de un contrato de locación de servicios**, nunca a una relación de subordinación o dependencia jurídica. Al no haberse cuestionado en momento alguna de tan larga relación de prestación de servicios por parte del actor, un elemental deber de buena fe hace que no pueda pretenderse modificar aquélla, una vez concluida. Más aún y esto es significativo, no estamos en presencia de un trabajador, como podría ser para su compatibilidad con el caso de autos, que fuese operario o administrativo, sino que se está en presencia de un **profesional universitario**, que se supone que está en condiciones de entender las condiciones formales y legales en que desarrolla y desenvuelve la prestación de sus servicios y hasta de acordar las modalidades en que se ha de encauzar la relación contractual. Este margen de negociación que tuvo el actor, es el que marca la diferencia con trabajadores en relación de dependencia, que por lo general su contrato es de adhesión a las condiciones impuestas por la empleadora y dentro de una determinada categoría laboral. Debe recordarse al respecto que al actor la tarea para con

Sachs le representaba el 16% de sus ingresos y además el tiempo que le dedicaba (1 hora y media a dos diarias) le posibilitaba –según prueba informativa de empresas receptoras de sus servicios profesionales- ejercer con cierta comodidad y disponibilidad horaria su profesión independiente. No modifica este criterio que expongo, en cuanto a considerar al doctor Reynoso como partícipe de un contrato de locación de servicios, el hecho de que observara un horario en el que atendía el consultorio en planta, tal como lo expresaran los testigos que depusieron en la causa, como así tampoco que lo hiciera en el consultorio provisto por la propia empresa. Son pautas de trabajo que dada la envergadura de la empresa (400 empleados) tienen que adecuarse a una estructura organizativa que implique la coordinación y planificación de las distintas actividades que se desarrollan, sean dependientes o no. Resultan de tan variado origen todas las gestiones, trabajos, personas que se relacionan y objetivos que se persiguen desde una planta industrial que sería inconcebible no pensar en un orden, en un criterio que adecue, fiscalice, controle y eficiente las múltiples tareas que se llevan a cabo, en las que no está exenta las que corresponden al Servicio Médico. Pero por ello podrá derivarse que el médico que cumpla la asistencia médica del personal sea un 'trabajador en relación de dependencia'. Tiene que existir un horario y un lugar conocidos, de modo de posibilitar que el personal conozca para posibilitarle su trabajo específico. Y la concurrencia previa a la Gerencia de Recursos Humanos es producto de la estrecha conexidad entre una función y otra. Se trata del control del personal, desde el punto de vista médico, saber quién son las que han solicitado carpeta médica, saber si hubo accidentes de trabajo, receptar la

sugerencia de quién es el personal que debe ser visitado en el control de ausentismo. Ello no significa recibir órdenes, sino coordinar la tarea de una y otra parte, de modo que ambos puedan cumplir su tarea específica. El dictado de cursos de capacitación al personal, en coordinación con el Departamento de Higiene y Seguridad, es también una muestra de que los objetivos que tiene toda empresa industrial, tales como disminuir el porcentaje de ausentismo, la accidentología, requiere de los profesionales especializados, médico, ingeniero, técnicos, recursos humanos, coordinen, planifiquen, concienticen al personal para lograr esos objetivos. El testigo Testaferri dijo precisamente que de esos cursos se tomaban opiniones y experiencias de los operarios para posibles medidas de protección para el futuro. No puede deducirse que un promedio de seis cursos anuales de este tipo, como expresara este mismo testigo, pueda derivarse en una relación de dependencia. La testigo Demarchi, responsable de recursos humanos, reconoció que el horario de atención en planta del actor se había incrementado en media hora, a expreso pedido de éste y en consideración a la cantidad de empleados. Ello es demostrativo de lo que exponía: el acuerdo de partes, propio de una locación de servicios. Si así no se lo entendiera, no resultaría -ni común, ni apropiado- que sea el dependiente el que pida un tiempo mayor de trabajo. Acá se trató de un beneficio común, una mejor atención del personal y una mayor remuneración, para demandada y actor, respectivamente. No se probó en autos que el actor marcara tarjeta-reloj ni que fuera sancionado durante los veinte años en que se mantuvo la relación. Dos notas típicas ausentes en toda relación de dependencia. El hecho de que se registrase su ingreso por el libro de

guardia hace un control del personal de seguridad, no más. Y aun cuando no hubiese sido sancionado de manera efectiva, tampoco se probó que hubiera recibido alguna advertencia o llamado de atención por un comportamiento no adecuado o correcto por parte del actor. En cuanto a las vacaciones la testigo Demarchi dijo que el actor se tomaba las vacaciones, en enero o febrero, cuando la fábrica cerraba o cuando este lo disponía en forma libre, lo que implica -nuevamente- una distinción con un trabajo en relación de dependencia. Es oportuno referirse a los Contratos de Locación de Servicios que se incorporaran a autos, uno de ellos firmados por la empresa antecesora de la demandada y el restante, aunque a nombre de esta parte, no tenía firma de los contratantes. De modo que, ante esta situación, no puede tomarse como válida la vigencia de estos contratos. De todos modos, indiciariamente, pueden extraerse referencias de la modalidad de trabajo, dada la continuidad en el tiempo del actor para con ambas empresas, Luis J. Delfabro SAIC y ZF Sachs Argentina S.A. sin que hubiese variantes de significación en la prestación de servicios de asistencia médica prestada por el doctor Enrique Damián Reynoso, lo que permite **inferir pautas de trabajo**. Así puede destacarse: el profesional realizará los trabajos con libertad de horarios (6ª); en caso de incumplimiento profesional la empresa podía rescindir el contrato y responder por los daños que generase (12ª); el médico atenderá las consultas particulares derivadas del jefe de área para evitar que el empleado lo haga sin razones valederas (anexo A); el servicio prestado por el profesional es por su cuenta y riesgo y en su carácter de empresario (1ª). La ley 19.587 y sus decretos reglamentarios le imponen a un establecimiento de las características de la

demandada, la obligatoriedad de disponer de un local destinado al servicio médico para atención del personal, por lo que los elementos propios que utiliza el profesional médico son de propiedad de la empresa, por lo que tampoco representa un criterio interpretativo en favor de una supuesta dependencia, la circunstancia de que el instrumental no fuese de propiedad del actor. Las restantes pruebas que no he particularizado en su análisis están comprendidas en el contexto en que se abordado el tema en cuestión. Así la prueba informativa proveniente de la demandada acreditó el trabajo que realizaba el actor para otras empresas; las testimoniales dieron la visión de la modalidad de la prestación del servicio por parte del actor y que se ubica en las respuestas generales que he dado y desde el punto de vista que enfocara la problemática; las comunicaciones y notas presentadas por el actor tienen igual consideración: integran la coordinación de tareas que se producía entre el prestador y el beneficiario de sus servicios para una mejor eficiencia y orden en su desarrollo; la omisión de la documentación laboral no es compatible con la figura jurídica de una locación de servicios. Hay otro aspecto que ratifica que la prestación del actor estaba acotada en el tiempo y en el monto, ya que facturaba aparte los exámenes médicos preocupacionales, lo que pone de manifiesto una disponibilidad *par-time* del actor para con la demandada, que además se extendía profesionalmente a otras empresas y que ejercía su actividad también en forma particular. Es importante destacar la facturación que realizara el actor respecto de los honorarios profesionales, ya que se emitía en función de cada diferente prestación que efectuaba, sea por la atención del servicio de salud en la empresa, por los exámenes preocupacionales, por prácticas especiales, por

estudios médicos, por atención accidentes y otros rubros que consignan las respectivas facturas obrantes en autos. Esta particularidad hace que difiera, sustancial y formalmente, de aquélla facturación que encubre un fraude laboral ocultando una relación de dependencia. Por el contrario, en el caso de autos, es la constancia emitida por un profesional médico, inscripto ante la AFIP como Monotributista respecto de los servicios brindados en el ejercicio de la profesión. Y existe esta otra circunstancia, que desvirtúa aún más la existencia de una simulación de un fraude laboral, en el que, normalmente el trabajador factura y los **números son correlativos**. Los informes presentados por las empresas a las que el actor prestó servicios han acreditado el otorgamiento de facturas con números diversos, lo que permite inferir que esta modalidad de acreditar los pagos era normal y habitual en el actor. Y para el caso concreto de Sachs, las facturas con fechas desde enero de 2005 (fs. 103) hasta diciembre 2006 (fs. 120) registran números que van desde 0137 hasta 0971, respectivamente. O sea que en un período de veinticuatro meses, **el actor emitió OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO (835) FACTURAS**, lo que excede -largamente- el período trabajado en Sachs y demuestra esencialmente, de qué modo y con qué habitualidad desarrolló el actor su ejercicio profesional en forma independiente. En definitiva me expido por la existencia que la vinculación que existiera entre el actor y la demandada fue una locación de servicios en los términos y condiciones establecidas por el art. 1623, siguientes y concordantes del Código Civil y por ende exenta de toda consideración y encuadramiento dentro de la ley 20.744, debiendo en consecuencia rechazarse *'in totum'* la demanda articulada por el doctor Enrique Damián

Reynoso en contra de ZF Sachs Argentina S.A. Las costas, en mi opinión, serán impuestas en el orden causado (art. 28 ley 7987) ya que la cuestión a dilucidar resulta compleja, con opiniones doctrinarias y jurisprudenciales diversas, por lo que bien pudo entender el actor que hubo razón valedera para litigar. Así voto a la primera cuestión.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR

GUILLERMO EDUARDO GONZÁLEZ, dijo: Al distinguir el trabajo humano entre autónomo y dirigido, en la obra "Tratado de Derecho del Trabajo", dirigida por el doctor Vázquez Vialard, T. I, pág. 229, el autor usa como ejemplo a la prestación médica para caracterizar a ambas formas de trabajo. Analiza el caso del profesional que es requerido por un paciente en forma directa pagando por ello un arancel profesional, diferenciándolo del caso de una prestación efectuada a favor de un asociado a un proveedor de trabajo que se encomienda al médico y retribuye a éste su tarea mediante un pago mensual único o por consulta realizada, para pasar finalmente a la prestación médica dirigida, sosteniendo que: *"En la primera forma examinada, el médico tiene un vínculo directo con la persona que recibe la prestación, a través de la cual se compromete a un opus, que en el caso consiste en aplicar los medios necesarios para formular un diagnóstico o intentar un tratamiento curativo... Al efecto asume un riesgo económico que supone afrontar los gastos de su propio mantenimiento, el de su consultorio, etcétera. Igual situación se da si la prestación se realiza a través de la intervención de un tercero en la relación -obra social, hospital, etcétera- ante quien el facultativo se compromete, mediante la percepción de una remuneración, a brindar atención a las personas que aquél le envíe.*

En ambos casos se trata de contratos de locación de obra, pero en uno la labor prestada se retribuye mediante un arancel libremente pactado o impuesto por el locador, y en el otro, por un nomenclador oficial o no. En cambio, en la otra modalidad operativa, el facultativo pone su capacidad laboral (en el caso, para formular diagnósticos, dirigir terapias, realizar actos quirúrgicos, etcétera) durante un tiempo (cierto número de horas por día, o por semana, etc.), a disposición de la otra parte para que ella la utilice a cambio de una remuneración. Mientras en los dos casos anteriores, el objeto del contrato es la prestación de un opus (que en lo fundamental consiste en poner la diligencia necesaria para realizar un acto médico), en este otro no hay tal, sino una simple obligación de medio; poner la propia capacidad técnica a disposición de la otra parte durante un lapso determinado para que la utilice dentro de los límites del negocio pactado (en el caso, para que brinde atención a las personas que se le envíen a tal efecto), a las que deberá atender poniendo la diligencia que la situación requiera". Más adelante agrega: "En realidad, desde el punto de vista conceptual, no cabe hablar de zonas grises, lo cual no impide que en la práctica se den situaciones en las que la determinación del carácter jurídico (autónomo o dirigido) de una relación pueda ofrecer serias dificultades, ya que las partes pueden no haber definido claramente la situación (no sólo en las palabras, sino en los hechos), por lo que se suelen dar aparentemente elementos de una y otra que llevan a confusión. Esos casos deben resolverse de acuerdo con el carácter prevalente que surja de los hechos, habida cuenta de la posible intención de fraude laboral que acaso haya tenido la parte más fuerte". En el ejemplo dado por el autor para

caracterizar el trabajo dirigido de un médico, ha tenido especialmente en cuenta el cumplimiento de un horario, pues ello es claramente indicativo de la puesta a disposición del tomador del servicio o locatario, de la fuerza y capacidad de trabajo del prestador o locador; concepto éste que se encuentra recogido por el legislador en el art. 103 último párrafo de la LCT, relativo a la acreencia de la remuneración dentro del contrato de trabajo. En el caso de autos ha existido la determinación de un horario de prestación del actor, el que no fue un "*simple modo*" de pactarse la locación -como lo sostuvo el letrado de la accionada en su alegato sobre el mérito de la causa, sino que ha sido una parte esencial del contrato; tanto ha sido así, que la contraprestación pagada por la empresa tuvo directa relación con la carga horaria asignada al actor (salvo los exámenes de preingreso por los que se pactó remuneración aparte y el control de ausentismo que supone la visita al domicilio del trabajador). En efecto, la testigo Ana Demarchi, encargada del Departamento de Personal de la accionada, la que ciertamente no ha querido beneficiar al actor con su declaración (llegó a sostener en forma crítica juicios de valor que no le habían sido requeridos, como cuando sostuvo que el servicio médico mejoró cuando el actor cesó en su actividad), afirmó que al aumentar la cantidad de personal dependiente de la accionada, el actor reclamó que se aumentara en media hora diaria su jornada de prestación de servicios, para aumentar proporcionalmente su remuneración. De modo que en el contrato de que se trata, el monto de la remuneración fija estuvo directamente vinculado a la carga horaria de prestación de servicios. Además, los servicios prestados durante la jornada pactada eran indeterminados, pues durante ese tiempo podía ocurrir que

concurrieran a la consulta médica muchos trabajadores de la accionada, pocos o ninguno, sin perjuicio de lo cual el actor se hacía acreedor de la remuneración por el solo hecho de poner a favor de su contratante su fuerza y capacidad de trabajo, de donde resulta fácil comprender el dicho de la testigo Ana Demarchi en el sentido de que Reynoso reclamó una mayor carga horaria para mejorar su remuneración. Además, cabe considerar como importante, que el horario de prestación del actor era cumplido dentro de la empresa, a la que no se accede sino por una guardia de seguridad, por lo que su actuación dentro del horario asignado contaba con la nota de exclusividad. Es cierto que el actor desarrollaba prestaciones similares para otras empresas e, incluso, en su consultorio particular de una clínica de la cual es socio; pero es que esas otras actividades, señaladas por el letrado de la accionada como indicio de autonomía, eran cumplidas fuera del horario de trabajo asignado por la demandada y, por supuesto, fuera de la empresa y del ámbito de vigilancia de la misma. No se trata acá del prestador de servicios que en su propio taller o consultorio va tomando "*trabajos de terceros*", pues Reynoso no trabajaba para Z F Sachs Argentina S.A. en su propio consultorio, sino que lo hacía en el consultorio de la empresa y dentro de la empresa; es decir, en lugar y ocasión en los que sólo prestaba servicios para la demandada. Además, lo que se contrató entre Reynoso y Z F Sachs Argentina S.A. y la forma en que se ejecutó lo contratado, colocó a Reynoso fuera de todo riesgo empresario, pues, reitero, se hacía acreedor de la remuneración con el solo acto de presencia en el lugar de trabajo dentro del horario asignado, pues el actor cedió en forma anticipada a la demandada los frutos de su trabajo a cambio de una contraprestación

preestablecida. Lo que constituye una nota característica del contrato de trabajo según así lo enseña Alonso Olea, citado en "Tratado de Derecho del Trabajo", dirigido por el doctor Mario E. Ackerman, T. I, pág. 59. Esta nota característica del contrato de trabajo (la cesión anticipada de los frutos), es la que explica la razón por la cual el locatario adquiere la facultad de dirigir y el locador asume la obligación de subordinación, en esta subespecie de contrato de locación de servicios que llamamos contrato de trabajo. La subordinación o dependencia, que es nota característica y excluyente del contrato de trabajo, no ha sido definida en la ley, pero, según lo señala acertadamente el doctor Justo López en "Ley de Contrato de Trabajo Comentada", T. I. pág. 206, existe alguna aproximación o caracterización expresando que: *"Sin embargo, en el art. 27 (LCT), aparece una frase tomada del art. 1 de la ley 16.593, muy significativa; al hacer la enumeración de las condiciones bajo las cuales el socio ha de ser considerado trabajador dependiente de la sociedad que integra, se refiere expresamente a la prestación de la actividad personal 'con sujeción a las instrucciones o directivas que se le impartan o **pudieran impartírsele para el cumplimiento de tal actividad**' "* (el destacado me pertenece); sosteniendo más adelante (pág. 207), que: *"La subordinación o dependencia aparece, así, como la contracara de los poderes jerárquicos del empresario: la sujeción a ellos. Y lo que se suele llamar incorporación a la empresa es esa posición jurídica de quien presta su actividad a una organización de la cual él mismo no es, por así decir, el organizador"*. En este aspecto, cabe resaltar la observación efectuada en su alegato sobre el mérito de la causa por el letrado del actor, relativa a la respuesta dada por

el representante de la demandada a la posición número cuarenta y uno del pliego propuesto por la parte actora, en la que *"Dijo no recordar si el absolvente le había formulado advertencias relacionadas con el cumplimiento del horario laboral"*, sin negar la facultad jurídica de hacer las referidas observaciones que se le propusieron como un hecho efectivamente acontecido. Y a los fines de la caracterización de la dependencia jurídica efectuada en la cita del doctor Justo López transcripta supra, basta con la posibilidad de *"directivas que se le impartan o pudieran impartírsele para el cumplimiento de tal actividad"*, para que exista dependencia jurídica. Este reconocimiento confesional de la demandada no ha sido un error ni un exceso del absolvente, pues ello también surge de los contratos escritos ofrecidos como prueba por la accionada. En efecto, en los tres contratos ofrecidos como prueba (fs. 87 a 101), se estableció que *"EL PROFESIONAL atenderá en el consultorio de LA EMPRESA de Lunes a Viernes de 11,00 a 12,00 hs. sin necesidad de ser requerido por la EMPRESA"*, lo cual supone una obligación cuyo estricto cumplimiento por parte de Reynoso pudo ser requerida por el gerente de la accionada, más allá de que en el contrato se declare la falta de "necesidad" de hacerlo. Además, a esa prestación de servicios se le dio el carácter de infungible (cláusulas sexta 3er. párrafo, octava y novena del contrato del año dos mil seis -fs. 95/8-), lo que es típico de un contrato de trabajo. Por su parte la testigo Ana Demarchi comenzó su declaración sosteniendo que el actor determinaba a qué trabajadores efectuarles el control de ausentismo "según criterio médico"; pero al serle requeridas mayores precisiones reconoció que el actor pasaba por el Departamento de Personal para que se le indicaran los controles a

realizar y que los mismos eran determinados en dicho Departamento; lo que demuestra que el actor no era quien establecía los alcances de su prestación ni era quien la organizaba. Además de la dependencia jurídica estimo que también se probó la existencia de dependencia económica, más allá de la holgura de medios con que contara el actor fruto de su trabajo prestado para otras empresas y hasta en su consultorio particular. En efecto, la dependencia económica surge de la determinación de una remuneración o contraprestación con la que el prestador de servicios se sostiene a si mismo y a su familia, aunque no sea esa la única fuente de ingresos con que cuenta. Con la prueba pericial contable se acreditó que durante los dos últimos años de vinculación, el actor percibió de la demandada como fruto de su trabajo personal el dieciséis con sesenta y siete por ciento (16,67%) de sus ingresos totales; lo que ciertamente lo colocó en situación de dependencia económica, la que no sólo se configura sólo cuando es la única y excluyente fuente de ingresos, sino que basta con que sea una parte apreciable de los mismos, sin necesidad de que exista y se pruebe una situación de pobreza del trabajador o la aviesa explotación de un estado de necesidad por parte del empleador; bastando sólo para configurar la dependencia económica el estado de desigualdad negocial que ha existido entre las partes del contrato, la que en este caso queda patentizada con la confección del último contrato (fs. 95 y sgts.). En efecto, los contratos anteriores se celebraron entre el actor y la antecesora, Luis J. Delfabro S.A.I.C., en los años mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y seis y por el término de un año cada uno de ellos (fs. 87 y sgts.); transcurriendo nueve años sin la formalización de contrato escrito alguno,

hecho real demostrativo de que se estuvo ante un contrato de tiempo indeterminado; hasta que la demandada volvió a confeccionar un nuevo contrato por el término de un año en el mes de enero de dos mil seis, a cuyo término la empresa informó que no se volvería a renovar la contratación, consumando un verdadero despido bajo la forma encubierta de la no renovación de un contrato a plazo. Eso ha constituido una verdadera maniobra destinada a restablecer una abandonada contratación a plazo, para poder declarar extinguida la contratación con el vencimiento del mismo. Eso es, reitero, demostrativo de una verdadera dependencia económica o hiposuficiencia negocial. Sostengo que el contrato celebrado el día uno de enero de dos mil seis (fs. 95 y sgts.), es el único contrato escrito que hubo entre las partes (los anteriores fueron celebrados con la antecesora Luis J. Delfabro S.A.C.I.), transcurriendo nueve años sin renovación escrita de la contratación, lo que deriva de la respuesta ambigua dada por el representante de la accionada al responder la posición trigésimo novena (39º), en violación de lo dispuesto en el último párrafo del art. 228 del CPCC; actitud que, a su vez, concuerda con la ambigüedad con que fue propuesta la posición decimotercera del pliego acompañado por la demandada y la falta de ofrecimiento como prueba documental de todo otro contrato. Frente a esa realidad no se advierte que haya existido de parte del actor violación alguna al principio de buena fe, sino sólo el cumplimiento de unas condiciones contractuales que le fueron impuestas. Tampoco ha existido contradicción alguna con actos propios del trabajador, toda vez que las condiciones de la contratación han sido violatorias del orden público laboral, al encubrirse un contrato de trabajo bajo las formas de una

prestación laboral autónoma. No modifica esa situación de hecho la circunstancia de que la extinción del contrato se haya notificado el treinta y uno de octubre de dos mil seis (fs. 121), se haya consumado el uno de enero de dos mil siete y la reacción del trabajador se haya producido el veintidós de febrero subsiguiente; pues un mes y veintidós días no constituyen un plazo de caducidad ninguna, siendo un tiempo razonable de consulta por parte del trabajador, relativa a una vinculación oscurecida por la modalidad que le dio la empresa. Sostengo, en consecuencia, que entre el actor y la accionada ha existido una relación laboral subordinada o dependiente de tiempo indeterminado, de la que se presume la existencia de un contrato de trabajo (art. 23 LCT), el que se extinguió por despido incausado dispuesto por la demandada; por lo que se deberá hacer lugar a la demanda en los términos que se determinen al votar la segunda cuestión. Así voto a la primera cuestión propuesta.

A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR

CRISTIÁN REQUENA, dijo: Adhiero a la solución arribada por el señor vocal de primer voto y me pronuncio en idéntico sentido, en base a las consideraciones que paso a efectuar. Ciertamente, considero que la cuestión a resolver se inscribe dentro de las denominadas “zonas grises” del contrato de trabajo y su determinación -disintiendo con la apreciación que hace Vázquez Vialard en la cita efectuada por el señor vocal de segundo voto, ya que no sólo existen, sino que son motivo de particular previsión por parte del legislador- dado la especial característica que reviste el pretensor al ser un profesional universitario. Aclaro que no es que considere que por tratarse de tal deba excluirse de plano la existencia de un contrato de trabajo, pero

sí que este hecho *puede* constituir uno de los presupuestos que tiene en cuenta el art. 23 del R.C.T. precisamente como posibilidad para establecer las excepciones a la consideración amplia que la norma prevé en orden a que la sola prestación de servicios hace presumir la existencia del contrato de trabajo. Otra aclaración que resulta menester efectuar es que esta tarea de descifrar la existencia o no de un contrato de trabajo en los términos que fija la citada norma, se erige como una cuestión fáctica a verificar en cada caso concreto. Considero en ese sentido que no existen prácticamente casos similares y que cada uno presenta sus diferencias, por pequeñas que puedan ser, con su correlativa incidencia en el encuadramiento a realizar. No ignoro tampoco que en esta dilucidación de cuestiones de hecho, de modo excepcional nuestro máximo Tribunal provincial ha ingresado por vía del recurso de casación a establecer pautas -si bien en tanto y en cuanto se han verificado vicios de razonamiento en el pronunciamiento del juzgador-. Es lo que acontece, además del fallo que se cita *supra*, con el recientemente dictado por el Excmo. T.S.J. en autos "*López Ana Trinidad c/ Ganun y Asociados S.A. - Ordinario - Despido - Recurso de casación*" (sentencia Nº 84 del 11/08/09), en un caso que presenta alguna equivalencia con el presente por cuanto se trata también de una médica que efectuaba control de ausentismo. Pero precisamente de este pronunciamiento extraigo como guía a tener en cuenta en el análisis del caso concreto y a modo de parámetro objetivo, lo expresado en el voto del vocal preopinante doctor Rubio: "[...] resulta menester no sujetarse a la evaluación de los efectos del vínculo, **sino indagar en torno a sus causas y modalidades de desenvolvimiento**" (énfasis agregado). Y es justamente en las causas de la contratación y su consiguiente

desenvolvimiento, en donde encuentro la justificación de que no se trató de un contrato de trabajo el que unió a las partes sino uno de locación de servicios profesionales y como tal regido por la normativa civil más arriba citada. En efecto, si lo primero a dilucidar es la existencia de la relación de dependencia jurídico laboral porque se la ha negado, esta carga probatoria procesal pesa sobre la parte actora. Ahora bien, para que el pretensor adquiera los derechos propios de un trabajador subordinado, es decir, los que les confiere el contrato de trabajo, debe demostrar la existencia de un vínculo de hecho para con la parte demandada; es lo que le exige el art. 22 del R.C.T. Es que la relación de dependencia es ante todo una de las formas de relación social (ya que el derecho no atrapa la situación humana sino en su interferencia intersubjetiva: de hecho, ontológicamente, *Ser*, es estar relacionado, y el derecho sólo puede existir a partir de ello, porque el ser humano no existe, como interés para el derecho, en forma aislada) que se urde entre dos sujetos bajo estas particularidades: uno, quien otorga su fuerza de trabajo y otro, quien la recibe y dirige beneficiándose en la consecución de sus fines a través de ella, retribuyendo mediante una remuneración (arg. art. 4º R.C.T.). El actor cuenta entre otros elementos para conseguir tal objetivo, con la presunción que emana del art. 23 y que corrobora el art. 50 del R.C.T. una vez que se ha probado la existencia de la prestación de servicios y -siempre y cuando-, la accionada no demostrase que por las *circunstancias* (v.gr. por corresponder a otra esfera legal, tal como una relación comercial o profesional), las *relaciones* (v.gr. societaria o familiar) o las *causas* (v.gr. por propia voluntad del sujeto involucrado: trabajo dentro del marco de una prestación no laboral, o bien por tratarse

de un empresario), dicha prestación de servicios responde a otros motivos. En ese sentido considero que existen circunstancias fundamentales que hacen a la particularidad de autos, tanto fácticas como jurídicas. En efecto, surge tanto de los contratos acompañados y reconocidos, como de la confesional y testimoniales rendidas, que el pretensor fue contratado a efectos de cumplimentar con las obligaciones que impone la ley de higiene y seguridad en el trabajo -Nº 19.587 y su decreto reglamentario Nº 351/79-. Así, el art. 5º de la citada ley establece como “principios y métodos de ejecución”, en su inc. a) la: “creación de servicios de higiene y seguridad en el trabajo, y de medicina del trabajo **de carácter preventivo y asistencial**”, y en su inc. o) la: “realización de exámenes médicos **preocupacionales** y periódicos, de acuerdo a las normas que se establezcan en las respectivas reglamentaciones”. Y el art. 9º completa en su inc. a) como obligación del empleador: “disponer el examen preocupacional y revisión médica periódica del personal, registrando sus resultados en el respectivo legajo de salud”. A su turno el decreto reglamentario indicado viabiliza todo ello estableciendo: “Art. 8º - A los efectos del cumplimiento del Art. 5º, inciso a), de la ley 19587, **los establecimientos concretarán las correspondientes prestaciones** sobre medicina, higiene y seguridad en el trabajo, **mediante la siguiente estructura orgánica funcional:** Servicio de Medicina del Trabajo - Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo. **Las prestaciones ordenadas por la ley deberán ser realizadas por dichos servicios bajo la responsabilidad de graduados universitarios**, de acuerdo al detalle que se fija en esta reglamentación. Los objetivos fundamentales de los servicios citados serán, en sus respectivas áreas, prevenir todo daño que pudiera causarse a la vida y a la salud de los trabajadores, por las condiciones de su trabajo y protegerlos en su actividad y ambiente contra los riesgos. **Estos servicios deberán actuar en coordinación y tendrán relación de dependencia jerárquica en el**

establecimiento, con el máximo nivel orgánico del mismo” (énfasis agregado en todos los casos). A su vez el art. 9º del decreto dispone que cuando se superen la cantidad de 150 trabajadores en procesos de producción, se deberá contar con los servicios especificados en la norma anterior, con carácter interno. En autos, ha quedado determinado que la demandada cumplimentó con ambos servicios habilitando el carácter interno de ellos. Así surge de la confesional del actor y de las testimoniales transcritas *supra*. En lo que refiere propiamente a las obligaciones que recaen sobre el servicio de medicina del trabajo, la reglamentación en su art. 16 dispone: “Las funciones del Servicio de Medicina del Trabajo **serán de carácter preventivo, sin perjuicio de la prestación asistencial inicial de las enfermedades presentadas durante el trabajo y de las emergencias médicas ocurridas en el establecimiento, coincidente con su horario de actividad**, cesando tal responsabilidad al hacerse cargo el servicio asistencial que corresponda” (énfasis agregado). El art. 17 dispone que estos servicios de medicina del trabajo estarán dirigidos por un universitario con título de médico del trabajo; el art. 18 establece que éste será responsable del cumplimiento de las obligaciones fijadas por la ley y su reglamentación, sin excluir la correspondiente a la empresa. El art. 21 fija las obligaciones que deberán cumplimentar los servicios de medicina del trabajo, disponiendo a modo de mera indicación, la de confeccionar y mantener actualizado un legajo médico de cada trabajador; registrar en un libro rubricado por la autoridad competente, en casos de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, una serie de datos que se especifican; realizar inspecciones periódicas a todo el establecimiento; efectuar los exámenes médicos de ingreso y de retorno a las tareas después de una enfermedad o

accidente; efectuar al menos una vez al año exámenes clínicos a la totalidad de los trabajadores; ejecutar acciones de educación sanitaria, socorrismo y vacunación; realizar estudios de ausentismo; efectuar encuestas y análisis de los accidentes en coordinación con el servicio de higiene y seguridad (lo cual se complementa con lo dispuesto por el art. 215 en orden también a un trabajo coordinado entre ambos servicios de llevar un registro estadístico de los accidentes y enfermedades); efectuar seguimientos de los accidentados y afectados por enfermedades profesionales; efectuar auditoría e informe anual de actividades para elevar a la autoridad competente; llevar estadísticas relacionadas con su tarea en coordinación con el servicio de higiene y seguridad; arbitrar los medios para que los inspectores de la autoridad competente puedan cumplir su misión sin dificultades. A su vez, la misma norma, dispone sobre la "Afectación de horas-médico", estableciendo en función de la cantidad de trabajadores un diagrama: así, entre 150 y 300 trabajadores las horas médicas diarias deben ser tres (3) y entre 301 y 450 trabajadores, deben ser cuatro (4). El art. 23 dispone sobre los exámenes de salud a realizar y el art. 24 se expone sobre los recaudos del examen médico de ingreso. El art. 27 establece que los exámenes periódicos se realizarán en el horario habitual de trabajo. Finalmente destaco que el art. 29 impone con particular énfasis que los médicos *deberán* comunicar a la administración de los establecimientos las necesidades relacionadas con las condiciones de trabajo y que *deberán llamar la atención* y documentarlos sobre las modificaciones que deben introducirse en los procesos industriales cuando puedan afectar al trabajador. Como puede advertirse fácilmente entonces, absolutamente todas las actividades desplegadas por el actor a

favor de la demandada, se han encuadrado en el cumplimiento de las disposiciones que impone la ley 19.587 y su reglamentación; es más, muchas de las tareas que le impone la normativa al profesional médico -tal como se advierte en la parcial transcripción precedente-, no eran cumplidas por éste. En autos se ha acreditado que efectuaba un control de ausentismo y exámenes médicos preocupacionales -que incluso eran retribuidos como una tarea diferenciada- como principal y casi excluyente labor. Auditorías, estadísticas e informe anual no eran cumplimentados e incluso la relación de coordinación entre el servicio médico y el de higiene y seguridad sólo se daba cuando era programado desde la empresa, siendo que básicamente es responsabilidad de los profesionales disponer y exigir su realización en consideración precisamente a las necesidades detectadas y a las particularidades que se presenten en orden a los siniestros recurrentes en la empresa. Considero importante destacarlo porque, independientemente de que exista o no un contrato escrito que fije pautas, nunca pueden éstas ser inferiores en exigencia al expreso mandato de la ley, el cual va dirigido en forma especial al profesional universitario, sin exculpar la responsabilidad del empleador. Asimismo esta normativa impone, tal como lo he destacado más arriba, que el profesional -médico o técnico especialista en higiene y seguridad- mantenga una relación de dependencia jerárquica con el máximo nivel de conducción de la empresa conforme su organización. Por cierto aquí la expresión "relación de dependencia" no refiere a lo laboral, sino a lo jerárquico como órgano de conducción y de responsabilidad. Desde luego ello no puede ser de otra manera ya que la propia ley responsabiliza a la empresa en el logro de los magnos objetivos de prevenir los accidentes y

enfermedades profesionales de sus trabajadores (objetivos reiterados en la ley 24.557 y, en principio, reforzados en su consecución con la introducción de las A.R.T. como protagonistas en la prevención). Así, si bien considero que la relación de dependencia jurídico laboral se define por la subordinación jerárquica (siendo las llamadas subordinación jurídica, económica y técnica nada más que instrumentos técnicos de verificación de una relación laboral pero no constitutivos de ésta ni sus principales indicios), ya que es ello lo que concretamente nomina la ley (arg. arts. 4º y 5º, R.C.T. en tanto colocan el énfasis en la facultad de dirección con sus consecuentes poderes), esto adquiere en situaciones como las de autos una resignificación, por cuanto aquí es por mandato legal que debe existir una subordinación jerárquica de parte del prestador de servicios -que también por imperativo legal debe ser un profesional universitario- y el máximo órgano de conducción de la empresa. Luego, queda claro que el objetivo de la ley es coligar a la conducción empresaria con la profesional para alcanzar sus fines. Como señalé, ello no quiere decir que no pueda existir una relación de subordinación laboral, pero la presunción que impone la norma del art. 23 debe ser apreciada bajo la óptica del mandato legal de la ley de higiene y seguridad y la consecuente relación que le obliga adoptar al empresario con el profesional universitario. Es por ello que considero que en cada caso concreto deben verificarse las circunstancias en orden a las *causas y modalidades* en que la prestación se desarrolló. Y en ese sentido ha quedado establecido que la forma habitual de relacionarse de este profesional en el cumplimiento de su profesión y especialidad como médico del trabajo, ha sido la de una contratación no laboral (reconocimiento en las

posiciones 4ª, 5ª y 7ª). Es ese el vínculo que ha mantenido con todas las empresas que han contestado los oficios transcriptos y meritados en el primer voto, así como la testimonial rendida por Ensabella. Esto constituye un fuerte indicio de cuál ha sido su ánimo al relacionarse. Y este ánimo, que es voluntad, indica que ha privilegiado siempre el desarrollo de su profesión en forma independiente, siendo escasas las horas prestadas en todas las empresas para cumplimentar las obligaciones impuestas por las prestaciones fijadas muy específicamente por la normativa señalada. Es más, considero que en el caso de la accionada, el no cumplimiento del mínimo de horas que impone la norma transcripta *supra*, que por la cantidad de trabajadores requiere que sean cuatro horas -en algunos períodos tres horas- de permanencia en el establecimiento que debe controlar, si bien puede generar responsabilidad en la empresa por incumplimiento -que corresponde policialmente controlar a la autoridad administrativa laboral-, es demostrativo a su vez del carácter superficial con que ha cumplido sus tareas el profesional, ya que no puede desentenderse de tal imperativo. No se advierte que haya efectuado ningún llamado de atención a ese respecto a la empresa. En la escasa hora y media laborada diariamente, no se advierte más que un parcial cumplimiento de las obligaciones que, reitero, reconocen imperativo legal más que contractual. Como especialista en medicina del trabajo no puede el actor ignorar esto y creer que no pende responsabilidad profesional sobre él, más allá de la que también le cabe a la empresa y que prevé la ley. Por otra parte en la posición 14ª, el pretensor reconoció que los exámenes preocupacionales los cobraba por separado. No alcanzo a advertir el porqué de esta

diferenciación de actividades, el porqué debe ser distinto la realización de un examen preocupacional en relación a todas las otras actividades que impone la normativa -y que he resaltado al transcribir las normas- y que tienen tanta importancia como aquél; excepto que se le confiera a la relación una primacía de autonomía de la voluntad entre las partes para fijarlo así, lo cual es el más claro indicador de que realmente se negoció el vínculo contractual y ello es propio que acontezca cuando precisamente no existe vínculo de subordinación laboral, desde que éste no necesita tal tipo de normas porque no rige la autonomía de voluntad sino la irrenunciabilidad de derechos y además éstos están fijados en su base mínima por la negociación colectiva o por la ley. Por cierto, la retribución pactada que en los últimos años ascendía a \$ 900,00 por 30 hs. mensuales, no guarda relación con ninguna actividad categorizada en ningún convenio y, por la escasez de tiempo puesto a disposición, sólo es indicativo de que se tuvieron en cuenta sus cualidades profesionales, pero no un módulo horario. Lo razonable es que si se hubiese prescindido de esas calidades profesionales y se hubiera atendido solamente al factor tiempo, su mensurabilidad se hubiese hecho de otra forma, tal como acontece con el valor hora que se fija en casi todos los convenios y para todas las categorías. La esporádica realización de cursos de capacitación al personal organizados en conjunto con el servicio de higiene y seguridad, sólo obedece al cumplimiento de la normativa legal transcrita y es obvio que debe ser organizado desde el departamento de recursos humanos o similar de una empresa, ya que es una responsabilidad compartida con los profesionales, amén de ser la que debe prever cuándo podrán concurrir los

trabajadores, etc. Aquéllos detentan autonomía para trabajar según su leal saber y entender en lo específico de su especialidad, lo cual por cierto no puede ser de otra forma, porque para eso la ley impone la contratación de un profesional. Destaco que a través del testimonio de Batistelli y Demarchi quedó acreditado que a la capacitación personal (ida a congresos) se la costeaban ellos y no la empresa. La existencia de un horario cae de maduro que debe existir en absolutamente cualquier prestación, desde que hace a la eficiencia y organización -al tiempo que en el caso particular del actor también a su conveniencia para poder atender otras empresas- y, como señalé, en este caso por su exigüidad no es indicativo de un control o imposición empleadora. Es más, ha quedado esclarecido que el actor no fichaba para ingresar y pretender que sí constituía un fichado con relevancia laboral el hecho de que se lo registrase en la guardia, no guarda correspondencia con las exigencias legales. No puede confundirse un control laboral auténtico, como es el marcado de tarjeta reloj o similar para corroborar la real prestación, con una registración que sólo hace al efectivo cumplimiento del deber de seguridad que recae sobre quien debe cumplimentar las exigencias de resguardar a las personas y bienes; amén de que además responde a pautas propias de trabajo de quienes se dedican a la seguridad. Otro factor sobre el que se ha ponderado como indicativo de la subordinación, ha sido que el mobiliario que estaba en el servicio de medicina interna, era propiedad de la empresa. Nuevamente aquí rigen los imperativos legales, ya que como ha quedado transcripto, es exigencia de la reglamentación el mínimo de mobiliario que debe contener tal servicio y, por cierto, al ser interno y funcionar en el establecimiento, excede toda lógica y

lleva al absurdo pensar que debe ser provisto cada vez que concurre, por el profesional. Por otra parte, se trata de un mobiliario mínimo y acorde con la función (camilla, fichas, carpetas, una computadora, etc.). Respecto del pago de los exámenes médicos preocupacionales a cargo de la empresa, no alcanzo a entender qué se ha querido ponderar con ello, desde que también es obvio que un postulante a un puesto de trabajo no se va a abonar él esos exámenes ni los asume el médico, sino que están a cargo de la posible empleadora. En suma, entiendo que la subordinación jerárquica surge en este tipo de relación por expreso mandato legal y se circunscribe a aspectos reglados y nada tiene que ver con una subordinación laboral. Tanto la empresa como el profesional, han dado apenas un cumplimiento a ese mandato legal, ya que no han observado ni siquiera los mínimos de requerimientos horarios. Y ello no ha sido motivo de queja del profesional quien por el contrario se ha ajustado a ese horario por ser el que le convenía como armonización con el resto de su actividad profesional libremente prestada, tal como surge de la prueba relacionada. Como se destaca en el primer voto, considero también que es un factor relevante el observar que los recibos por honorarios profesionales extendidos mensualmente no guardan un orden correlativo continuado, sino por el contrario bien espaciado, lo que demuestra que el grueso de su actividad era el ejercicio autónomo de la profesión. La pericial contable como se ha señalado, indica que los ingresos provenientes de la demandada, pese a ser elevados en función al tiempo puesto a disposición, apenas si en promedio representaban poco más de un 16% del total de ellos. Finalmente, si bien no considero aplicable la teoría de los actos propios con la extensión que le

da el primer voto sí concuerdo en su aplicación en este caso, desde que he sostenido en lo doctrinario autoral: “Entendemos que no existen razones para que la doctrina de los actos propios no pueda aplicarse en el ámbito del Derecho del Trabajo. Es que, como hemos destacado, ésta no es más que una herramienta especial que abrevia en el ancho cause de la buena fe, y se ha visto la importancia supina que tiene la misma en nuestra materia. Luego, devendría contra las reglas sentadas por los arts. 62 y 63 del RCT imaginar que pueda no tener cabida”. Y también: “Obviamente entonces, si la voluntad es expresiva del ser humano mismo, no puede ‘cosificarse’ al trabajador alegando que la misma no cuenta para el Derecho del Trabajo. Por el contrario, esta rama del derecho busca exactamente lo contrario: dignificar al ser humano que trabaja en situación de subordinación, con lo cual no puede privárselo jamás de un derecho humano básico como es la posibilidad de expresa ‘libremente’ su voluntad. Pero, desde luego, no se puede caer en la ingenuidad de estimar que el trabajador se encuentra siempre en condiciones de actuar con libertad, ya que ello atenta contra el origen mismo de este derecho tuitivo que nace creando desigualdades para equilibrar la desigualdad básica negocial con que se encuentra el trabajador frente al empleador. Era y es una utopía imaginar que existe libertad e igualdad en la negociación ya que la sola realidad del altísimo desempleo imperante en el mundo y particularmente en nuestro país, se erige como el principal -pero desde luego no el único- factor ‘disciplinador’ a la hora de pretender negociar individualmente aún mínimas condiciones laborales. Ubicándonos en la doctrina, los propios actos de los cuales sí debe hacerse cargo el trabajador, no son los relacionados con eventuales negociaciones que puedan encubrir renuncia o disposición de derechos, sino aquellos que involucran la actuación de buena fe laboral. O tal vez sirva mejor expresarlo a través de una contrastación: se debe responder siempre por aquellos actos que encubren un actuar de mala fe laboral. La tuitividad, bajo la excusa de la irrenunciabilidad, no alcanza los mismos [...]” (REQUENA, Cristián en “Buena fe, actos propios y el ejercicio funcional de los derechos”, en

la obra colectiva *Derechos y Obligaciones en el contrato de trabajo - Estudios de Derecho Práctico Laboral 2*, de Gabriel Tosto, Osvaldo Samuel, Ricardo Seco y Cristián Requena, Nuevo Enfoque Jurídico, Cba., 2006, ps. 101 y 107). En el caso del pretensor de autos no advierto que haya existido ningún condicionamiento objetivo que le haya impedido expresar libremente su voluntad, si esta hubiese sido la de reclamar por la existencia de un contrato de trabajo. El carácter de profesional del actor -con todo lo que significa como autonomía intelectual y capacitación en conocimientos-, la no tan significativa incidencia de lo que representaba como ingresos lo percibido de la empresa demandada (el indicado promedio de poco más de un 16%), son elementos que deben ponderarse en su contra, atento a la libertad de obrar que le confieren; máxime cuando por el prolongadísimo lapso de más de veinte años mantuvo un silencio total en orden a vislumbrar cualquier tipo de pretensión de otro estatus en la vinculación. Es que hasta para el caso claro del común trabajador subordinado la ley le requiere una exteriorización de su voluntad, una "lucha por su derecho" -parafraseando a von Ihering-, y lo tutela con indemnizaciones agravadas (v.gr. ley 24.013) a condición de que evidencie la situación; por ello, si para el común y más desprotegido trabajador se le exige este verdadero acto de coraje de reclamar, de poner en juego su puesto de trabajo, no resulta aceptable en los términos de la buena fe laboral que quien posee conocimientos universitarios y goza del estatus de ser un reconocido profesional del medio con una amplia cartera de clientes, ni siquiera al momento de ser preavisado con una larga antelación de dos meses de que no se continuaría con el requerimiento de sus servicios profesionales, nada diga y recién lo haga cuando han transcurrido más de

cincuenta días del finiquito contractual. Todo ello es indicio confirmatorio de lo dicho en el sentido que subjetivamente siempre se sintió y comportó como un profesional autónomo y la posibilidad de un reclamo laboral sólo surgió muy posteriormente. Es por ello que esta nueva conducta, absolutamente extemporánea, sí se pone en contradicción con la pasividad mantenida sin justificativos por tanto tiempo. Se trata en consecuencia de un obrar contrario a la buena fe -sin que ello implique un juicio de valor sobre la persona del profesional- que no puede ser cohonestado jurisdiccionalmente. Me pronuncio entonces por el rechazo total de la demanda, coincidiendo en que las costas deben imponerse por el orden causado desde que jurídicamente la cuestión no es pacífica ni desde lo doctrinario autoral ni desde la doctrina judicial, lo cual justifica que pueda sentirse con derecho a reclamar, más allá de su resultado adverso. Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR

MARIO ANTONIO CERQUATTI, dijo: Conforme al resultado al que he arribado al tratar la cuestión anterior, compartido por mi colega de tercer voto, el Tribunal deberá dictar por mayoría el siguiente pronunciamiento: **I.** Rechazar en todas sus partes la demanda incoada por el señor Enrique Damián Reynoso en contra de la empresa "ZF SACHS ARGENTINA S.A.". **II.** Imponer las costas del juicio por el orden causado (art. 28 C.P.T.). **III.** Diferir la regulación de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes, doctores Guillermo Peretti y Daniela Badía por la parte actora, en conjunto, y Eduardo Felizia por la demandada, aplicando las pautas de los arts. 29, 34, 36, 47 y 94 de la ley 8226 y lo dispuesto por el art. 125 y concordantes de la ley 9459. Los honorarios se regularán cuando

exista base económica concreta para ello. A los fines de dicho cálculo, al capital -monto demandado- se le adicionará un interés moratorio que se calculará de la siguiente forma: desde que cada suma es debida y hasta la confección de la planilla, la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina -Resolución "A" Nº 14.920 del B.C.R.A.- con más un dos por ciento (2%) nominal mensual -conforme criterio sentado por el Excmo. T.S.J. en autos "*Hernández Juan Carlos c/ Matricería Austral S.A. – Demanda – Rec. de Casación*", Sentencia Nº 39 del 25/06/02-. Imponer los honorarios del perito contador oficial, Jorge Antonio B. Bossi, a cargo de la parte demandada y regularlos en la cantidad de quince (15) jus conforme su valor vigente al momento de percibirlos. Regular en la mitad (7,5 jus) los honorarios de cada uno de los peritos de control, contadores Miguel Ángel Montali y César Hugo González, a cargo de sus mandantes. Así voto.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR GUILLERMO EDUARDO GONZÁLEZ, dijo: Que en función de cómo se había resuelto la primera cuestión tratada, concordaba con el tratamiento dado a esta segunda cuestión, votando en idéntico sentido.

A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DOCTOR CRISTIÁN REQUENA, dijo: Que se adhería por estar en un todo de acuerdo con el tratamiento dado a la segunda cuestión, emitiendo su voto en igual forma.

A mérito del acuerdo que antecede (art. 63 C.P.T.) y por mayoría:

SE RESUELVE:

I. Rechazar en todas sus partes la demanda incoada por el señor Enrique Damián Reynoso en contra de la empresa "ZF SACHS ARGENTINA S.A."

II. Imponer las costas del juicio por el orden causado (art. 28 C.P.T.).

III. Diferir la regulación de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes, doctores Guillermo Peretti y Daniela Badía en conjunto, por la parte actora y Eduardo Felizia por la demandada, aplicando las pautas de los arts. 29, 34, 36, 47 y 94 de la ley 8226 y lo dispuesto por el art. 125 y concordantes de la ley 9459. Los honorarios se regularán cuando exista base económica concreta para ello. A los fines de dicho cálculo, al capital -monto demandado- se le adicionará un interés moratorio que se calculará de la siguiente forma: desde que cada suma es debida y hasta la efectiva confección de la planilla, la tasa pasiva promedio mensual que publica el Banco Central de la República Argentina -Resolución "A" N° 14.920 del B.C.R.A.- con más un dos por ciento (2%) nominal mensual - conforme criterio sentado por el Excmo. T.S.J. en autos "*Hernández Juan Carlos c/ Matricería Austral S.A. – Demanda – Rec. de Casación*", Sentencia N° 39 del 25/06/02-. Imponer los honorarios del perito contador oficial, Jorge Antonio B. Bossi, a cargo de la parte demandada y regularlos en la cantidad de quince (15) jus conforme su valor vigente al momento de percibirlos. Regular en la mitad (7,5 jus) los honorarios de cada uno de los peritos de control, contadores Miguel Ángel Montali y César Hugo González, a cargo de sus mandantes.

IV. Emplazar a la demandada para que cumplimente en

el plazo de quince días con la tasa de justicia y a ambas partes para que lo hagan con los aportes a la Caja de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba, art. 17 inc. a) de la ley 6468 (t.o. ley 8404), bajo apercibimiento de certificar la deuda y dar intervención a la Dirección de Servicios Administrativos del Poder Judicial y a la Caja indicada.

V. Dejar constancia que se ha valorado la totalidad de la prueba existente en la causa y si alguna no se menciona es por no considerarla dirimente en su resolución (art. 327 C.P.C.).

VI. Dar por reproducidas las citas legales efectuadas al tratar las cuestiones propuestas, por razones de brevedad.

Protocolícese.